

감관법2 핵심요약서 목차

제1장	감정평가사 및 감정평가사에 관한 법률	2
제2장	부동산가격공시에 관한 법률	21
제3장	국유재산법	41

강의촬영 이후에 내용을 더 보강하였습니다.

그래서 강의PPT에 없는 내용이 추가된 부분이 있습니다.

본 PDF를 기준으로 학습하시면 됩니다.

제1장 감정평가사법

스터디파이터 윤철신 강사

[1] 시험

제14조 (감정평가사시험)

1. 시험의 최종 합격 발표일을 기준으로 결격사유에 해당하는 사람은 시험에 응시할 수 없다.
2. 국토교통부장관은 결격사유에 해당하는 자가 시험에 응시하여 최종 합격한 경우
합격결정을 취소하여야 한다. (MUST)

제15조 (시험의 일부면제)

1. 감정평가법인 등 대통령령으로 정하는 기관에서 5년 이상 감정평가와 관련된 업무에 종사한 사람에 대해서는 시험 중 제1차 시험을 면제한다.
 - ① 감정평가법인
 - ② 감정평가사사무소
 - ③ 협회
 - ④ 한국부동산원
 - ⑤ 감정평가업무를 지도하거나 감독하는 기관
 - ⑥ 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 개별공시지가·개별주택가격·공동주택가격 또는 비주거용 부동산가격을 결정·공시하는 업무를 수행하거나 그 업무를 지도·감독하는 기관
 - ⑦ 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 토지가격비준표, 주택가격비준표 및 비주거용 부동산가격비준표를 작성하는 업무를 수행하는 기관
 - ⑧ 국유재산을 관리하는 기관
 - ⑨ 과세시가표준액을 조사·결정하는 업무를 수행하거나 그 업무를 지도·감독하는 기관

제16조 (부정행위자에 대한 제재)

1. 국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대해서는 해당 시험을 정지시키거나 무효로 한다.
 - ① 부정한 방법으로 시험에 응시한 사람
 - ② 시험에서 부정한 행위를 한 사람
 - ③ 제15조제1항에 따른 시험의 일부 면제를 위한 관련 서류를 거짓 또는 부정한 방법으로 제출한 사람
2. 제1항에 따라 처분을 받은 사람은 그 처분을 받은 날부터 5년간 시험에 응시할 수 없다.

제11조 (자격)

1. 제14조에 따른 감정평가사시험에 **합격한 사람**은 감정평가사의 자격이 있다.

제12조 (결격사유)

1. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 감정평가사가 될 수 없다.
 - ① 삭제(미성년자, 피성년후견인, 피한정후견인)
 - ② **파산선고**를 받은 사람으로서 **복권**되지 아니한 사람
 - ③ 금고 이상의 **실형**을 선고받고 그 집행이 **종료**(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 그 집행이 면제된 날부터 **3년**이 지나지 아니한 사람
 - ④ 금고 이상의 형의 **집행유예**를 받고 그 유예기간이 만료된 날부터 **1년**이 지나지 아니한 사람
 - ⑤ 금고 이상의 형의 **선고유예**를 받고 그 선고유예기간 중에 있는 사람
 - ⑥ 제13조(부정한 방법으로 자격취득, 자격취소의 징계)에 따라 감정평가사 **자격이 취소된 후 3년**이 지나지 아니한 사람. 다만, 제7호에 해당하는 사람은 제외한다.
 - ⑦ 제39조제1항제11호(직무관련 금고 이상의 형) 및 제12호(업무정지 1년 이상 2회 이상, 현저히 부적당)에 따라 자격이 취소된 후 **5년**이 지나지 아니한 사람
2. 감정평가사 **결격사유**는 감정평가사 등록의 **거부사유(MUST)**와 **취소사유(MUST)**가 된다.

제13조 (자격의 취소)

1. 자격취소의 사유(MUST)
 - ① **부정한 방법**으로 감정평가사의 자격을 받은 경우
 - ② **자격취소의 징계**를 받은 경우
[제39조제1항제11호(직무관련 금고 이상)*제12호(업무정지 1년 이상 2회 이상), 제27조(명의대여)]
2. 자격증의 반납
자격이 취소된 사람은 자격증(제17조에 따라 등록한 경우에는 등록증을 포함한다)을 국토교통부장관에게 **반납**하여야 한다.

제17조 (등록 및 갱신등록)

1. 감정평가사 자격이 있는 사람이 제10조에 따른 업무를 하려는 경우에는 실무수습 또는 교육연수를 마치고 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.

(1) 감정평가사 실무수습 기간

- ① 시험합격자 : 1년
- ② 1차 면제자 : 4주

(2) 교육연수

- ① 교육연수의 대상자 : 등록취소 및 2년 이하의 업무정지의 징계를 받은 감정평가사
- ② 교육연수의 시간 : 25시간 이상

2. 등록한 감정평가사는 등록을 갱신하여야 한다. 이 경우 갱신기간은 3년 이상(시행령으로 5년)으로 한다.

제18조 (등록 및 갱신등록의 거부)

1. 등록(갱신등록)의 거부사유(MUST)

- ① 결격사유
- ② 실무수습 또는 교육연수를 받지 아니한 경우
- ③ 제39조(징계)에 따라 등록이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 경우
- ④ 제39조(징계)에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 그 업무정지 기간이 지나지 아니한 경우
- ⑤ 미성년자 또는 피성년후견인·피한정후견인

제19조 (등록의 취소)

1. 등록취소사유(MUST)

- ① 결격사유
- ② 사망
- ③ 등록취소 신청
- ④ 등록취소의 징계

2. 등록증의 반납

등록이 취소된 사람은 등록증을 국토교통부장관에게 반납하여야 한다.

제20조 (외국감정평가사)

1. 외국의 감정평가사 자격을 가진 사람으로서
 - ① 제12조에 따른 결격사유에 해당하지 아니하는 사람은
 - ② 그 본국에서 대한민국정부가 부여한 감정평가사 자격을 인정하는 경우에 한정하여
 - ③ 국토교통부장관의 인가를 받아 제10조 각 호의 업무를 수행할 수 있다.
2. 국토교통부장관은 제1항에 따른 인가를 하는 경우 필요하다고 인정하는 때에는 그 업무의 일부를 제한할 수 있다.

[4] 사무소개설

제21조 (사무소 개설 등)

1. 등록을 한 감정평가사가 감정평가업을 하려는 경우에는 감정평가사사무소를 개설할 수 있다.
(신고없이 개설, 신고제 폐지)
2. 개설 불가 사유
 - ① 등록거부사유에 해당하는 경우
 - ② 제32조(인가취소 등)제1항에 따라 설립인가가 취소되거나 업무가 정지된 감정평가법인의 설립인가가 취소된 후 1년이 지나지 아니하였거나 업무정지 기간이 지나지 아니한 경우 그 감정평가법인의 사원 또는 이사였던 사람
제1호(인가취소 신청), 제7호(감정평가사 수 미달) 및 제15호(자본금 미달)은 제외한다.
 - ③ 제32조제1항(인가취소 등)에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 업무정지 기간이 지나지 아니한 사람
제1호(인가취소 신청), 제7호(감정평가사 수 미달)은 제외한다.
3. 감정평가사는 그 업무를 효율적으로 수행하고 공신력을 높이기 위하여 합동사무소를 대통령령으로 정하는 바에 따라 설치할 수 있다. 이 경우 합동사무소는 대통령령으로 정하는 수(2명) 이상의 감정평가사를 두어야 한다.
4. 감정평가사는 감정평가업을 하기 위하여 1개의 사무소만을 설치할 수 있다.
5. 감정평가사사무소에는 소속 감정평가사를 둘 수 있다.
이 경우 소속 감정평가사는 제18조제1항(등록거부 사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 아니어야 한다.
6. 감정평가사사무소를 개설한 감정평가사는 소속 감정평가사가 아닌 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 하여서는 아니 된다.

제21조의2 (고용인의 신고)

1. 감정평가법인등은 소속 감정평가사 또는 사무직원을 고용하거나 고용관계가 종료된 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 **국토교통부장관에게 신고**하여야 한다.

제22조 (사무소의 명칭 등)

1. 사무소를 개설한 감정평가법인등은 그 사무소의 명칭에 “감정평가사사무소”라는 용어를 사용하여야 하며, 법인은 그 명칭에 “감정평가법인”이라는 용어를 사용하여야 한다.

제23조 (수수료 등)

1. 감정평가법인등은 의뢰인으로부터 업무수행에 따른 수수료와 그에 필요한 실비를 받을 수 있다.
2. 제1항에 따른 수수료의 요율 및 실비의 범위는 국토교통부장관이 제40조에 따른 **감정평가관리·징계위원회의 심의**를 거쳐 결정한다.

제24조 (사무직원)

1. 감정평가법인등은 그 직무의 수행을 보조하기 위하여 사무직원을 둘 수 있다.
다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 사무직원이 될 수 없다.
 - ① 미성년자 또는 피성년후견인·피한정후견인(**미성한**)
 - ② 유죄 판결을 받은 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
 - 가. **징역 이상의 형**을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 **3년**이 지나지 아니한 사람
 - 나. 징역형의 **집행유예**를 선고받고 그 유예기간이 지난 후 **1년**이 지나지 아니한 사람
 - 다. 징역형의 **선고유예**를 받고 그 **유예기간** 중에 있는 사람
 - ③ 제13조에 따라 감정평가사 **자격이 취소**된 후 **1년**이 경과되지 아니한 사람.
(다만, 제4호 또는 제5호에 해당하는 사람은 제외)
 - ④ 제39조제1항제11호(**직무관련 금고이상**)에 따라 자격이 취소된 후 **5년**이 경과되지 아니한 사람
 - ⑤ 제39조제1항제12호(**업무정지 1년 이상 2회 이상**)에 따라 자격이 취소된 후 **3년**이 경과되지 아니한 사람
 - ⑥ 제39조에 따라 업무가 정지된 감정평가사로서 그 **업무정지 기간**이 지나지 아니한 사람
2. 감정평가법인등은 사무직원을 지도·감독할 책임이 있다.

제29조 (설립 등)

1. 감정평가법인은 전체 사원 또는 이사의 100분의 70이 넘는 범위에서 대통령령으로 정하는 비율(100분의 90) 이상에 해당하는 감정평가사를 두어야 한다.
2. 감정평가법인에는 5명 이상의 감정평가사를 두어야 한다.
3. 감정평가법인의 대표사원 또는 대표이사는 감정평가사여야 한다.
4. 감정평가사가 아닌 사원 또는 이사는 토지등에 대한 전문성 등 대통령령으로 정하는 자격을 갖춘 자로서 결격사유 또는 미*성*한에 해당하는 사람이 아니어야 한다.
5. 감정평가법인과 그 주사무소(2명) 및 분사무소(2명)에는 대통령령으로 정하는 수 이상의 감정평가사를 두어야 한다.
6. 감정평가법인은 사원 전원의 동의 또는 주주총회의 의결이 있는 때에는 국토교통부장관의 인가를 받아 다른 감정평가법인과 합병할 수 있다.(합병 시 14일 이내에 신고)
7. 감정평가법인은 해당 법인의 소속 감정평가사 외의 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 하여서는 아니 된다.
8. 감정평가법인에 관하여 이 법에서 정한 사항을 제외하고는 상법 중 회사에 관한 규정을 준용한다.

제30조 (해산)

1. 해산사유
 - ① 정관으로 정한 해산 사유의 발생
 - ② 사원총회 또는 주주총회의 결의
 - ③ 합병
 - ④ 설립인가의 취소
 - ⑤ 파산
 - ⑥ 법원의 명령 또는 판결
2. 해산신고

감정평가법인이 해산한 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 국토교통부장관에 신고하여야 한다.
(해산일로부터 14일 이내에)

제31조 (자본금 등)

1. 감정평가법인의 자본금은 2억원 이상이어야 한다.
2. 감정평가법인은 직전 사업연도 말 재무상태표의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액이 2억원에 미달하면 미달한 금액을 매 사업연도가 끝난 후 6개월 이내에 사원의 증여로 보전하거나 증자하여야 한다.

제2조 (정의)

1. “토지등”이란 토지 및 그 정착물, 동산, 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산과 이들에 관한 소유권 외의 권리를 말한다.
2. 대통령령으로 정하는 재산
 - ① 저작권·산업재산권(특허권*실용신안권*디자인권*상표권)·어업권·양식업권·광업권 및 그 밖의 물권에 준하는 권리
 - ② 공장재단과 광업재단
 - ③ 입목
 - ④ 자동차·건설기계·선박·항공기 등
 - ⑤ 유가증권

제4조 (직무)

1. 감정평가사는 타인의 의뢰를 받아 토지등을 감정평가하는 것을 그 직무로 한다.
2. 감정평가사는 공공성을 지닌 가치평가 전문직으로서 공정하고 객관적으로 그 직무를 수행한다.

제10조 (감정평가법인등의 업무)

1. 감정평가법인등은 다음 각 호의 업무를 행한다.
 - ① 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 감정평가법인등이 수행하는 업무(표공평가, 개공검증)
 - ② 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제8조제2호(보상, 국공유지 취득*처분, 그 밖에 지가의 산정)에 따른 목적을 위한 토지등의 감정평가
 - ③ 「자산재평가법」에 따른 토지등의 감정평가
 - ④ 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가
 - ⑤ 금융기관·보험회사·신탁회사 등 타인의 의뢰에 따른 토지등의 감정평가
 - ⑥ 감정평가와 관련된 상담 및 자문
 - ⑦ 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공
 - ⑧ 다른 법령에 따라 감정평가법인등이 할 수 있는 토지등의 감정평가
 - ⑨ 제1호부터 제8호까지의 업무에 부수되는 업무

제5조 (감정평가의 의뢰)

1. 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체 (이하 “국가등”이라 한다)가 토지등의 관리·매입·매각·경매·채평가 등을 위하여 토지등을 감정평가하려는 경우에는 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.

2. 금융기관·보험회사·신탁회사 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관이 대출, 자산의 매입·매각·관리 또는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 재무제표 작성을 포함한 기업의 재무제표 작성 등과 관련하여 토지등의 감정평가를 하려는 경우에는 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.
3. 감정평가를 의뢰하려는 자는 한국감정평가사협회에 요청하여 추천받은 감정평가법인등에 감정평가를 의뢰할 수 있다.
협회는 감정평가업자 추천을 요청받은 경우에는 요청을 받은 날부터 7일 이내에 감정평가법인등을 추천해야 한다.

제3조 (기준)

1. 표준지공시지가 기준평가 원칙
감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다.
다만, 적절한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.
2. 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있는 경우
 - ① 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 재무제표 작성 등 기업의 재무제표 작성에 필요한 감정평가 (「자산재평가법」에 따른 토지등의 감정평가)
 - ② 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가(보상과 관련된 감정평가는 제외)
 - ③ 금융기관·보험회사·신탁회사 등 타인의 의뢰에 따른 토지등의 감정평가

제6조 (감정평가서)

1. 감정평가법인등은 감정평가를 의뢰받은 때에는 지체 없이 감정평가를 실시한 후 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 감정평가 의뢰인에게 감정평가서(전자문서로 된 감정평가서를 포함한다)를 발급하여야 한다.
2. 감정평가 의뢰인이 감정평가서를 분실하거나 훼손하여 감정평가서 재발급을 신청한 경우
감정평가법인등은 정당한 사유가 있을 때를 제외하고는 감정평가서를 재발급해야 한다.
3. 감정평가법인등은 감정평가서의 원본과 그 관련 서류를 국토교통부령으로 정하는 기간 이상 보존하여야 하며, 해산하거나 폐업하는 경우에도 대통령령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.
 - ① 감정평가서의 원본 : 발급일부터 5년
 - ② 감정평가서의 관련 서류: 발급일부터 2년
4. 해산하거나 폐업하는 경우에는 해산하거나 폐업한 날부터 30일 이내에 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

제7조 (감정평가서의 심사 등)

1. 감정평가서의 적정성 심사
 - ① 감정평가법인은 제6조에 따라 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 심사하게 하고, 그 적정성을 심사한 감정평가사로 하여금 감정평가서에 그 심사사실을 표시하고 서명과 날인을 하게 하여야 한다.
 - ② 감정평가서의 적정성을 심사하는 감정평가사는 감정평가서가 제3조에 따른 원칙과 기준을 준수하여 작성되었는지 여부를 신의와 성실로써 공정하게 심사하여야 한다.

2. 감정평가서의 적정성 검토

- ① 감정평가 의뢰인 및 관계 기관 등 대통령령으로 정하는 자는 **발급된** 감정평가서의 적정성에 대한 검토를 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 감정평가법인등(해당 감정평가서를 발급한 감정평가법인등은 제외한다)에게 의뢰할 수 있다.
- ② 권리구제 절차가 진행 중이거나 권리구제 절차를 이행할 수 있는 자(권리구제 절차의 이행이 완료된 자를 포함한다)는 제외한다.

제8조 (감정평가 타당성조사 등)

1. 타당성 조사

- (1) 국토교통부장관은 감정평가서가 **발급된 후** 해당 감정평가가 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 **직권으로** 또는 **관계 기관 등의 요청**에 따라 조사할 수 있다.
 - ① 국토교통부장관이 법 제47조에 따른 지도·감독을 위한 감정평가법인등의 사무소 출입·검사 결과나 그 밖의 사유에 따라 조사가 필요하다고 인정하는 경우
 - ② 관계 기관 또는 제3항에 따른 이해관계인이 조사를 요청하는 경우
- (2) 타당성조사를 할 경우에는 해당 감정평가법인등 및 대통령령으로 정하는 이해관계인에게 **의견진술기회**를 주어야 한다. (10일 이내)

2. 표본조사

- (1) 국토교통부장관은 감정평가 제도를 개선하기 위하여 발급된 감정평가서에 대한 표본조사를 실시할 수 있다.
 - ① 무작위추출방식의 표본조사
 - ② 우선추출방식의 표본조사
- (2) 우선추출방식의 표본조사를 실시하는 경우
 - ① 최근 3년 이내에 실시한 **타당성조사 결과** 감정평가의 원칙과 기준을 준수하지 않는 등 감정평가의 **부실**이 발생한 분야
 - ② 표본조사를 실시한 결과 법 또는 다른 법률에서 정하는 방법이나 절차 등을 위반한 사례가 다수 발생한 분야
 - ③ 그 밖에 감정평가의 부실을 방지하기 위하여 협회의 요청을 받아 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 분야

제9조 (감정평가 정보체계의 구축*운영 등)

1. 국토교통부장관은 국가등이 의뢰하는 감정평가와 관련된 정보 및 자료를 효율적이고 체계적으로 관리하기 위하여 감정평가 정보체계를 구축·운영할 수 있다.
2. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 감정평가 등 국토교통부령으로 정하는 감정평가를 의뢰받은 감정평가법인등은 감정평가 결과를 감정평가 정보체계에 **등록**하여야 한다.
다만, 개인정보 보호 등 국토교통부장관이 정하는 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 감정평가법인등은 제2항에 따른 감정평가 정보체계 등록 대상인 감정평가에 대해서는 제6조제1항에 따른 감정평가서를 발급할 때 해당 의뢰인에게 그 등록에 대한 사실을 알려야 한다.

제25조 (성실의무 등)

1. 감정평가법인등은 제10조에 따른 업무를 하는 경우 품위를 유지하여야 하고, 신의와 성실로써 공정하게 하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 업무를 잘못하여서는 아니 된다.
2. 감정평가법인등은 자기 또는 친족 소유, 그 밖에 불공정하게 제10조에 따른 업무를 수행할 우려가 있다고 인정되는 토지등에 대해서는 그 업무를 수행하여서는 아니 된다.
3. 감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.
4. 감정평가법인등이나 그 사무직원은 제23조에 따른 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 되며, 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속하여서는 아니 된다.
5. 감정평가사, 감정평가사가 아닌 사원 또는 이사 및 사무직원은 둘 이상의 감정평가법인(같은 법인의 주·분사무소를 포함한다) 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없으며, 소속된 감정평가법인 이외의 다른 감정평가법인의 주식을 소유할 수 없다.
6. 감정평가법인등이나 사무직원은 제28조의2에서 정하는 유도 또는 요구에 따라서는 아니 된다.

제26조 (비밀엄수)

1. 누구든 업무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제27조 (명의대여 등의 금지)

1. 감정평가사 또는 감정평가법인등은 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 제10조에 따른 업무를 수행하게 하거나 자격증·등록증 또는 인가증을 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사하여서는 아니 된다. (알선도 금지)

제28조 (손해배상책임)

1. 감정평가법인등이 감정평가를 하면서
 - ① 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 하거나
 - ② 감정평가 서류에 거짓을 기록함으로써 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 감정평가법인등은 그 손해를 배상할 책임이 있다.
2. 감정평가법인등은 손해배상책임을 보장하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험에 가입하거나 한국감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 보증보험의 가입

- ① 감정평가법인등은 보증보험에 가입한 경우에는 국토교통부장관에게 **통보**해야 한다.
- ② 보증보험의 보험 가입 금액은 감정평가사 **1명당 1억원 이상**으로 한다.
- ③ 감정평가법인등은 제1항에 따른 보증보험금으로 손해배상을 하였을 때에는 10일 이내에 보험계약을 다시 체결해야 한다.

제28조의2 (감정평가 유도*요구 금지)

- 1. 누구든지 감정평가법인등과 그 사무직원에게 토지등에 대하여 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제39조 (징계)

1. 국토교통부장관은 감정평가사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는

감정평가관리·징계위원회의 의결에 따라 징계를 할 수 있다.

- ① 표준지공시지가 기준평가를 위반하여 감정평가를 한 경우
- ② 감칙에 위반하여 감정평가를 한 경우
- ③ 감정평가서의 작성·발급 등에 관한 사항을 위반한 경우
- ③의2. 제7조제2항(감정평가서의 심사)을 위반하여 고의 또는 중대한 과실로 잘못 심사한 경우
- ④ 업무정지처분 기간에 제10조에 따른 업무를 하거나 업무정지처분을 받은 소속 감정평가사에게 업무정지처분 기간에 제10조에 따른 업무를 하게 한 경우
- ⑤ 등록이나 갱신등록을 하지 아니하고 제10조에 따른 업무를 수행한 경우
- ⑥ 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조제1항 또는 제2항에 따른 등록이나 갱신등록을 한 경우
- ⑦ 제21조(사무소개설 등)를 위반하여 감정평가업을 한 경우
- ⑧ 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 지키지 아니한 경우
- ⑨ 제25조(성실의무), 제26조(비밀엄수) 또는 제27조(명의대여 금지)를 위반한 경우
- ⑩ 제47조에 따른 지도와 감독 등에 관하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 업무에 관한 사항의 보고 또는 자료의 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 제출한 경우
 - 나. 장부나 서류 등의 검사를 거부 또는 방해하거나 기피한 경우

⑪ 감정평가사의 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 선고받아(집행유예를 선고받은 경우를 포함한다) 그 형이 확정된 경우

⑫ 이 법에 따라 업무정지 1년 이상의 징계처분을 2회 이상 받은 후 다시 제1항에 따른 징계사유가 있는 사람으로서 감정평가사의 직무를 수행하는 것이 현저히 부적당하다고 인정되는 경우

2. 자격취소 징계의 사유

(1) 제39조 제11호*제12호에 의한 경우

- ① 제39조 제11호(직무관련 금고 이상의 형) : 자격취소 후 5년간 사무직원 결격사유
- ② 제39조 제12호(업무정지 1년 이상 2회 이상) : 자격취소 후 3년간 사무직원 결격사유

(2) 제27조(명의대여)에 의한 경우

다른 사람에게 자격증·등록증 또는 인가증을 양도 또는 대여한 경우

3. 징계의 종류

- ① 자격의 취소
- ② 등록의 취소
- ③ 2년 이하의 업무정지
- ④ 견책

4. **협회**는 감정평가사에게 징계사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 증거서류를 첨부하여 **국토교통부장관**에게 징계를 요청할 수 있다.

5. ① 자격이 취소된 사람은 자격증과 등록증을,
② 등록이 취소되거나 업무가 정지된 사람은 등록증을 ⇒ 국토교통부장관에게 **반납**하여야 한다.
(미반납은 징계사유는 아니고 **과태료** 부과 사항임)

6. 업무가 정지된 자로서 등록증을 국토교통부장관에게 반납한 자 중 제17조에 따른 교육연수 대상에 해당하는 자가 등록갱신기간이 도래하기 전에 업무정지기간이 도과하여 등록증을 다시 교부받으려는 경우 교육연수를 이수하여야 한다.

7. 징계의결은 국토교통부장관의 요구에 따라 하며,
징계의결의 요구는 위반사유가 발생한 날부터 **5년**이 지나면 할 수 없다.

제39조의2 (징계의 공고)

1. 국토교통부장관은 징계를 한 때에는 지체 없이 그 구체적인 사유를 해당 감정평가사, 감정평가법인등 및 협회에 각각 알리고, 그 내용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게시 또는 공고하여야 한다.

제40조 (감정평가관리*징계위원회)

1. 심의 또는 의결사항

- ① 감정평가 관계 법령의 제정·개정에 관한 사항 중 국토교통부장관이 회의에 부치는 사항
- ①의2. 실무기준의 변경에 관한 사항
- ② 감정평가사시험에 관한 사항
- ③ **수수료**의 요율 및 실비의 범위에 관한 사항
- ④ **징계**에 관한 사항
- ⑤ 그 밖에 감정평가와 관련하여 국토교통부장관이 회의에 부치는 사항

제32조 (인가취소 등)

1. 국토교통부장관은 감정평가법인등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는

그 설립인가를 취소(제29조에 따른 감정평가법인에 한정한다)하거나

2년 이내의 범위에서 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있다.

① 감정평가법인이 설립인가의 취소를 신청한 경우

② 감정평가법인등이 업무정지처분 기간 중에 제10조에 따른 업무를 한 경우 (설립인가 취소 MUST)

③ 감정평가법인등이 업무정지처분을 받은 소속 감정평가사에게 업무정지처분 기간 중에 제10조에 따른 업무를 하게 한 경우

④ 표준지공시지가 기준평가를 위반하여 감정평가를 한 경우

⑤ 감칙에 위반하여 감정평가를 한 경우

⑥ 감정평가서의 작성·발급 등에 관한 사항을 위반한 경우

⑦ 감정평가법인등이 감정평가사의 수에 미달한 날부터 3개월 이내에 감정평가사를 보충하지 아니한 경우
(설립인가 취소 MUST)

⑧ 둘 이상의 감정평가사사무소를 설치한 경우

⑨ 소속 감정평가사 외의 사람에게 제10조에 따른 업무를 하게 한 경우

⑩ 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 지키지 아니한 경우

⑪ 성실의무, 비밀엄수, 명의대여 금지 등을 위반한 경우.

다만, 소속 감정평가사나 그 사무직원이 제25조제4항(금품수수)을 위반한 경우로서

그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우는 제외한다.

⑫ 보험 또는 한국감정평가사협회가 운영하는 공제사업에 가입하지 아니한 경우

⑬ 정관을 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제29조에 따른 인가를 받은 경우

⑭ 회계처리기준에 따라 회계처리를 하지 아니하거나 같은 조 제11항에 따른 재무제표를 작성하여 제출하지 아니한 경우

⑮ 기간 내에 미달한 자본금을 보전하거나 증자하지 아니한 경우

⑯ 제47조에 따른 지도와 감독 등에 관하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 업무에 관한 사항의 보고 또는 자료의 제출을 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 제출한 경우

나. 장부나 서류 등의 검사를 거부, 방해 또는 기피한 경우

⑰ 인가받은 정관에 따라 운영하지 아니하는 경우

2. 제2호(업무정지 기간 중 업무) 또는 제7호(감정평가사 수 미달)에 해당하는 경우에는 그 설립인가를 취소하여야 한다.(MUST)
3. 한국감정평가사협회는 증거서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 그 설립인가를 취소하거나 업무정지처분을 하여 줄 것을 **요청**할 수 있다.

제41조 (과징금의 부과)

1. 업무정지처분대신 과징금 부과 가능
국토교통부장관은 감정평가법인등에 대한 업무정지처분이 표준지공시지가의 공시 등의 업무를 정상적으로 수행하는 데에 지장을 초래하는 등 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 **5천만원**(감정평가법인인 경우는 **5억원**) 이하의 과징금을 부과할 수 있다.
2. 과징금 부과시 고려사항
 - ① 위반행위의 내용과 정도
 - ② 위반행위의 기간과 위반횟수
 - ③ 위반행위로 취득한 이익의 규모
3. 위반 법인이 합병하는 경우
국토교통부장관은 이 법을 위반한 감정평가법인이 합병을 하는 경우 그 감정평가법인이 행한 위반행위는 **합병 후 존속**하거나 합병으로 신설된 감정평가법인이 행한 행위로 보아 과징금을 부과·징수할 수 있다.
4. 부과기준
 - (1) 업무정지 기간별
 - ① 1년 이상인 경우: 과징금최고액의 100분의 70이상
 - ② 6개월 이상 1년 미만인 경우: 50/100이상 70/100미만
 - ③ 6개월 미만인 경우 : 20/100이상 50/100미만
 - (2) 과징금의 조정
 - ① 과징금 부과시 고려사항에 따라 그 금액의 **2분의 1** 범위에서 늘리거나 줄일 수 있다.
 - ② 다만, 늘리는 경우에도 과징금의 총액은 과징금최고액을 초과할 수 없다.

제42조 (이의 신청)

1. 과징금의 부과에 이의가 있는 자는 이를 통보받은 날부터 **30일 이내**에 사유서를 갖추어 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
2. 국토교통부장관은 제1항에 따른 이의신청에 대하여 30일 이내에 결정을 하여야 한다.
다만, 부득이한 사정으로 그 기간에 결정을 할 수 없을 때에는 30일의 범위에서 기간을 연장할 수 있다.
3. 제2항에 따른 결정에 이의가 있는 자는 「행정심판법」에 따라 **행정심판을 청구**할 수 있다.

제43조 (과징금 납부기한의 연장과 분할납부)

1. 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 일시납이 어렵다고 인정되는 경우,
그 납부기한을 연장하거나 분할납부하게 할 수 있다. 이 경우 필요하다고 인정할 때에는 담보를 제공하게 할 수 있다.
 - ① 재해 등으로 재산에 큰 손실을 입은 경우
 - ② 과징금을 일시에 납부할 경우 자금사정에 큰 어려움이 예상되는 경우
 - ③ 그 밖에 제1호나 제2호에 준하는 사유가 있는 경우
2. 과징금납부의무자가 제1항에 따라 과징금 납부기한을 연장받거나 분할납부를 하려면
납부기한 **10일 전까지** 국토교통부장관에게 **신청**하여야 한다.
3. 납부기한 연장이나 분할납부 결정 취소사유
 - ① 분할납부가 결정된 과징금을 그 납부기한까지 납부하지 아니하였을 때
 - ② 담보의 변경이나 담보 보전에 필요한 국토교통부장관의 명령을 이행하지 아니하였을 때
 - ③ 강제집행, 경매의 개시, 파산선고, 법인의 해산, 국세나 지방세의 체납처분을 받는 등
과징금의 전부나 나머지를 징수할 수 없다고 인정될 때
 - ④ 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 사유가 있을 때

제44조 (과징금의 징수와 체납처분)

1. 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니한 경우에는
납부기한의 다음 날부터 과징금을 납부한 날의 전날까지의 기간에 대하여
대통령령으로 정하는 가산금(6/100)을 징수할 수 있다.
2. 국토교통부장관은 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니하였을 때에는
기간을 정하여 **독촉**을 하고, 납부하지 아니하였을 때에는 **국세 체납처분의 예**에 따라 징수할 수 있다.
3. ① 독촉은 납부기한이 지난 후 **15일 이내에 서면**으로 하여야 한다.
② 독촉장을 발부하는 경우 체납된 과징금의 납부기한은 **독촉장 발부일부터 10일 이내**로 한다.

제49조 (벌칙)

1. 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

- ① 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 취득한 사람
- ② 감정평가법인등이 아닌 자로서 감정평가업을 한 자
- ③ 구비서류를 거짓으로 작성하는 등 부정한 방법으로 제17조에 따른 등록이나 갱신등록을 한 사람
- ④ 등록 또는 갱신등록이 거부되거나 제13조(자격취소), 제19조(등록취소) 또는 제39조(징계)에 따라 자격 또는 등록이 취소된 사람으로서 제10조의 업무를 한 사람
- ⑤ 고의로 업무를 잘못 또는 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구에 따른 자
- ⑥ 업무와 관련된 대가를 받은자
- ⑥의2. 특정한 가액으로 감정평가를 유도 또는 요구하는 행위를 한 자
- ⑦ 거짓된 정관으로 인가를 받은 자

제50조 (벌칙)

1. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

- ① 둘 이상의 사무소를 설치한 사람
- ② 소속 감정평가사 외의 사람에게 업무를 하게 한 자
- ③ 토지매매업, 중보소속 또는 비밀엄수를 위반한 자
- ④ 명의대여자
- ⑤ 명의대여를 알선한 자

제50조의2 (몰수*추징)

1. 제49조제6호(업무관련 대가) 및 제50조제4호(명의대여)의 죄를 지은 자가 받은 금품이나 그 밖의 이익은 몰수한다.
이를 몰수할 수 없을 때에는 그 가액을 추징한다.

제51조 (양벌규정)

1. 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제49조 또는 제50조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 부과한다.
2. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

제52조 (과태료)

1. 500만원 이하

- ① 사무직원 결격사유를 위반하여 사무직원을 둔 자

2. 400만원 이하

- ① 보험이나 공제사업에 미가입자
- ② 국토교통부장관에게 거짓보고, 검사거부*방해 등

3. 300만원 이하

- ① 감정평가서 보존기간 위반자
- ② 감정평가 유사한 명칭 사용자

4. 150만원 이하

- ① 감정평가 정보체계 미등록자
- ② 자격증 또는 등록증 미반납자
- ③ 손해배상사실을 국토교통부장관에게 알리지 아니한 자

제45조 (청문)

1. 청문실시 사유(MUST)

- ① 부정한 자격취득에 대한 감정평가사 자격의 취소
- ② 감정평가법인의 설립인가 취소
- (※ 등록취소는 청문사유가 아님에 유의)

제46조 (업무의 위탁)

1. 한국부동산원에 위탁

- ① 타당성조사를 위한 기초자료 수집 및 감정평가 내용 분석
- ② 감정평가서에 대한 표본조사
- ③ 감정평가 정보체계의 구축·운영

2. 협회에 위탁

- ① 감정평가서의 원본과 관련 서류의 접수 및 보관
- ② 감정평가사의 등록 신청과 갱신등록 신청의 접수 및 갱신등록의 사전통지
- ③ 소속 감정평가사 또는 사무직원의 고용 및 고용관계 종료 신고의 접수
- ④ 보증보험 가입 통보의 접수
- (※ 감정평가사무소의 폐업신고의 접수업무 위탁규정은 삭제됨.)

3. 한국산업인력공단에 위탁

- ① 감정평가사시험의 관리 업무

제47조 (지도*감독)

1. 국토교통부장관은 감정평가법인등 및 협회를 감독하기 위하여 필요할 때에는

그 업무에 관한 보고 또는 자료의 제출, 그 밖에 필요한 명령을 할 수 있으며,
소속 공무원으로 하여금 그 사무소에 출입하여 장부·서류 등을 검사하게 할 수 있다.

제48조 (벌칙 적용에서 공무원 의제)

1. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

- ① 제10조제1호(부공법상 표공 조사*평가, 개공 검증) 및 제2호(보상, 국공유지 취득*처분, 그 밖에 지가의 산정)의 업무를 수행하는 감정평가사
- ② 제40조에 따른 위원회(감정평가관리*징계관리위원회)의 위원 중 공무원이 아닌 위원
- ③ 제46조(업무위탁)에 따른 위탁업무에 종사하는 협회의 임직원

제2장 부동산가격공시법

스터디파이터 윤철신 강사

[1] 총칙

1. 부동산가격공시법의 목적

이 법은 부동산의 적정가격 공시에 관한 기본적인 사항과 부동산 시장·동향의 조사·관리에 필요한 사항을 규정함으로써

- ① 부동산의 적정한 가격형성과
- ② 각종 조세·부담금 등의 형평성을 도모하고
- ③ 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

2. 정의

(1) 주택 : 세대의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말하며, 단독주택과 공동주택(아파트, 연립주택, 다세대주택)으로 구분한다.

주택구분	주택명	층수	연면적	특징
공동주택	아파트	5개층 이상	-	-
	연립주택	4개층 이하	660㎡ 초과	2~4층의 빌라, 맨션 등 포함
	다세대주택	4개층 이하	660㎡ 이하	-
	기숙사	-	-	■ 건축법 : 공동주택O ■ 부공법 : 공동주택X, 주택법 제2조 4호 준주택, 가격미공시
단독주택	단독주택	-	-	1인 소유 주거형태
	다중주택	3개층 이하	660㎡ 이하	독립된 주거의 형태를 갖추지 않음 (취사시설 미설치)
	다가구주택	3개층 이하	660㎡ 이하	1인 소유 주거형태

(2) 비주거용 부동산 : 주택을 제외한 건축물이나 건축물과 그 토지의 전부 또는 일부를 말하며 다음과 같이 구분한다.

- ① 비주거용 **집합부동산** : 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따라 구분소유되는 비주거용 부동산
- ② 비주거용 **일반부동산** : 가목을 제외한 비주거용 부동산

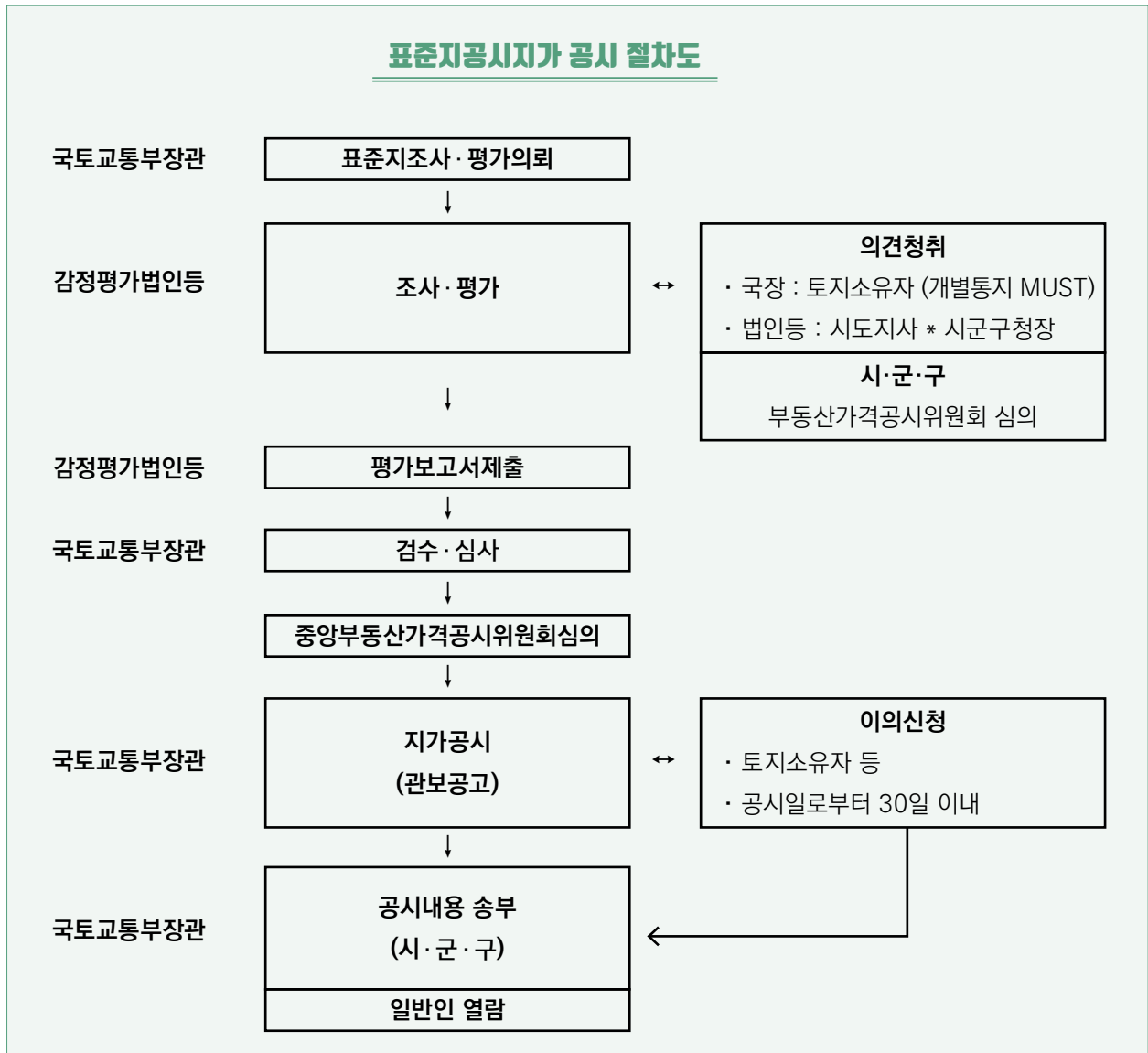
(3) 적정가격 : 토지, 주택 및 비주거용 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.

[2] 표준지 공시지가

1. 표준지공시지가의 공시

국토교통부장관은 토지이용상황이나 주변 환경, 그 밖의 자연적·사회적 조건이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 선정한 표준지에 대하여 매년 공시기준일 현재의 단위면적당 적정가액 (이하 “표준지공시지가”라 한다)을 조사 평가하고, **중앙부동산가격공시위원회의**의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.

2. 표준지공시지가 공시업무 절차



3. 평가의뢰

- (1) 국토교통부장관이 표준지공시지가를 조사·평가할 때에는 업무실적, 신인도 등을 고려하여 둘 이상의 감정평가법인등에게 이를 의뢰하여야 한다.

1. 표준지공시지가 조사·평가 의뢰일부터 30일 이전이 되는 날(이하 “선정기준일”이라 한다)을 기준으로 하여 직전 1년간의 업무실적이 표준지 적정가격 조사·평가업무를 수행하기에 적절한 수준일 것
2. 회계감사절차 또는 감정평가서의 심사체계가 적정할 것
3. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 업무정지처분, 과태료 또는 소속 감정평가사에 대한 징계처분 등이 다음 각 목의 기준 어느 하나에도 해당하지 아니할 것
 - 가. 선정기준일부터 직전 2년간 업무정지처분을 3회 이상 받은 경우
 - 나. 선정기준일부터 직전 1년간 과태료처분을 3회 이상 받은 경우
 - 다. 선정기준일부터 직전 1년간 징계를 받은 소속 감정평가사의 비율이 선정기준일 현재 소속 전체 감정평가사의 10퍼센트 이상인 경우
 - 라. 선정기준일 현재 업무정지기간이 만료된 날부터 1년이 지나지 아니한 경우

- (2) 다만, 지가 변동이 작은 경우 하나의 감정평가법인등에 의뢰할 수 있다.

1. 최근 1년간 읍·면·동별 지가변동률이 전국 평균 지가변동률 이하인 지역
2. 개발사업이 시행되거나 용도지역 또는 용도지구가 변경되는 등의 사유가 없는 지역

4. 표준지의 선정기준

국토교통부장관은 표준지를 선정할 때에는 일단(一團)의 토지 중에서 해당 일단의 토지를 대표할 수 있는 필지의 토지를 선정하여야 한다.

5. 조사평가기준

- (1) 인근 유사토지의 거래가격·임대료 및 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 구성에 필요한 비용추정액, 인근지역 및 다른 지역과의 형평성·특수성, 표준지공시지가 변동의 예측 가능성 등 제반사항을 종합적으로 참작하여야 한다.
- (2) 인근 유사토지의 거래가격 또는 임대료의 경우 : 해당 거래 또는 임대차가 당사자의 특수한 사정에 의하여 이루어지거나 토지거래 또는 임대차에 대한 지식의 부족으로 인하여 이루어진 경우에는 그러한 사정이 없었을 때에 이루어졌을 거래가격 또는 임대료를 기준으로 할 것
- (3) 해당 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 토지의 구성에 필요한 비용추정액의 경우 : 공시기준일 현재 해당 토지를 조성하기 위한 표준적인 조성비와 일반적인 부대비용으로 할 것
- (4) 표준지에 ① 건물 또는 그 밖의 정착물이 있거나 ② 지상권 또는 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 정착물 또는 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지가를 평가하여야 한다.

6. 의견청취

(1) 국토교통부장관의 토지소유자 의견청취

- ① 국토교통부장관은 표준지공시지가를 공시하기 위하여 표준지의 가격을 조사·평가할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 토지 소유자의 의견을 들어야 한다.
- ② 국토교통부장관은 **부동산공시가격시스템**에 다음 각 호의 사항을 **20일 이상** 게시해야 한다.
(게시 사실을 표준지 소유자에게 개별 통지해야 한다.)

1. 공시대상, 열람기간 및 방법
2. 의견제출기간 및 의견제출방법
3. 공시 예정가격

(2) 감정평가법인등의 시·도지사 및 시·군·구청장 의견청취

- ① 감정평가법인등은 조사·평가보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 표준지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “**시·도지사**”라 한다) 및 **시장·군수·구청장**(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 **의견**을 들어야 한다.
- ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 의견 제시 요청을 받은 경우에는 요청받은 날부터 **20일 이내**에 의견을 제시해야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 **시·군·구부동산가격공시위원회의 심의**를 거쳐 의견을 제시해야 한다.

7. 조사협조

국토교통부장관은 표준지의 선정 또는 표준지공시지가의 조사·평가를 위하여 필요한 경우에는 관계 행정기관에 해당 토지의 인·허가 내용, 개별법에 따른 등록사항 등 대통령령으로 정하는 관련 자료의 열람 또는 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 관계 행정기관은 정당한 사유가 없으면 그 요구를 따라야 한다.

8. 표준지 조사평가보고서

- (1) 표준지공시지가 조사·평가를 의뢰받은 감정평가법인등은 표준지공시지가 및 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항을 조사·평가한 후 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조사·평가보고서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

(2) 표준지 조사평가보고서에 첨부서류

1. 지역분석조서
2. 표준지별로 작성한 표준지 조사사항 및 가격평가의견서
3. 의견청취결과서[시장·군수 또는 구청장의 의견]
4. 표준지의 위치를 표시한 도면
5. 그 밖에 사실 확인에 필요한 서류

(3) 표준지공시지가는 제1항에 따라 제출된 보고서에 따른 조사·평가액의 산술평균치를 기준으로 한다.

9. 표준지공시지가의 적정성 검토

(1) 국토교통부장관은 표준지 조사평가보고서에 대하여 실거래신고가격 및 감정평가 정보체계 등을 활용하여 그 적정성 여부를 검토할 수 있다.

(2) 국토교통부장관은 검토 결과

- ① 부적정하다고 판단되거나
- ② 조사·평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 1.3배를 초과하는 경우에는
- ③ 해당 감정평가법인등에게 보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.

(3) 국토교통부장관은 제출된 보고서의 조사·평가가 관계 법령을 위반하여 수행되었다고 인정되는 경우에는

- ① 해당 감정평가법인등에게 그 사유를 통보하고,
- ② 다른 감정평가법인등 2인에게 대상 표준지공시지가의 조사·평가를 다시 의뢰해야 한다.
- ③ 이 경우 표준지 적정가격은 다시 조사·평가한 가액의 산술평균치를 기준으로 한다.

10. 공시방법

(1) 국토교통부장관은 표준지공시지가를 공시할 때에는 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하고, 표준지공시지가를 국토교통부가 운영하는 부동산공시가격시스템에 게시하여야 한다.

1. 공시사항
2. 표준지공시지가의 열람방법
3. 이의신청의 기간·절차 및 방법

(2) 공시사항

- 1. 표준지의 지번
- 2. 표준지의 단위면적당 가격
- 3. 표준지의 면적 및 형상
- 4. 표준지 및 주변토지의 이용상황
- 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항(지목, 용도지역, 도로 상황, 그 밖에 표준지공시지가가 공시에 필요한 사항)

(3) 공시화면(예시)

표준지공시지가 총 : 141개 기준일 : 2024년 열람지역 : 서울특별시 강남구 삼성동 인세

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	공시지가 (원/㎡)	지리적 위치	이용상황	주위환경	도로 교통	형상 지세
						용도지역			
488	삼성동 8-1	1,654.4	대	32,630,000 산정기준자료	강남구청역 남측인근	업무용	노선 상가지대	광대 소각	세장형 평지
						일반상업			

(4) 표준지공시지가의 열람 등

국토교통부장관은 표준지공시지가를 공시한 때에는 그 내용을 특별시장·광역시장 또는 도지사를 거쳐 시장·군수 또는 구청장에게 송부하여 일반인이 열람할 수 있게 하고, 이를 도서·도표 등으로 작성하여 관계 행정기관 등에 공급하여야 한다.

11. 이의신청

- (1) 국토교통부장관은 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지공시지가와 이의신청의 기간*절차 및 방법을 표준지 소유자에게 개별 통지할 수 있다.
- (2) 국토교통부장관은 제2항에 따른 통지를 하지 아니하는 경우에는 제1항에 따른 공고 및 게시사실을 방송*신문 등을 통하여 알려 표준지 소유자가 표준지공시지가를 열람하고 필요한 경우에는 이의신청을 할 수 있도록 하여야 한다.
- (3) 표준지공시지가에 이의가 있는 자는 그 공시일부터 30일 이내에 서면으로 국토교통부장관에게 이의를 신청할 수 있다.
- (4) 국토교통부장관은 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 해당 표준지공시지가를 조정하여 다시 공시하여야 한다.

12. 적용

(1) (2)의 자가 (3)의 목적을 위하여 지가를 산정할 때에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 하나 또는 둘 이상의 표준지의 공시지가를 기준으로 **토지가격비준표**를 사용하여 **지가를 직접 산정**하거나 감정평가법인등에 감정평가를 **의뢰**하여 산정할 수 있다.

다만, 필요하다고 인정할 때에는 산정된 지가를 (3)의 목적에 따라 가감조정하여 적용할 수 있다.

(2) 지가 산정의 주체

가. 국가 또는 지방자치단체

나. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관

다. 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체

1. 「산림조합법」에 따른 산림조합 및 산림조합중앙회
2. 「농업협동조합법」에 따른 조합 및 농업협동조합중앙회
3. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합 및 수산업협동조합중앙회
4. 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사
5. 「중소기업진흥에 관한 법률」에 따른 중소기업진흥공단
6. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 산업단지관리공단

(3) 지가 산정의 목적

가. 공공용지의 매수 및 토지의 수용·사용에 대한 보상

나. 국유지·공유지의 취득 또는 처분

다. 그 밖에 대통령령으로 정하는 지가의 산정

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 또는 그 밖의 법령에 따라 조성된 용지 등의 공급 또는 분양
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업을 위한 **환지·체비지(替費地)**의 매각 또는 환지신청
 - 가. 「도시개발법」 제2조제1항제2호에 따른 도시개발사업
 - 나. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 정비사업
 - 다. 「농어촌정비법」 제2조제5호에 따른 농업생산기반 정비사업
3. 토지의 관리·매입·매각·경매 또는 재평가

13. 효력

표준지공시지가는

- ① 토지시장에 지가정보를 제공하고
- ② 일반적인 토지거래의 지표가 되며,
- ③ 국가*지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 지가를 산정하거나
- ④ 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에
기준이 된다.

[3]

개별 공시지가

1. 개별공시지가의 공시

- (1) 시장·군수 또는 구청장은 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용되도록 하기 위하여 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별공시지가를 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.
- (2) 국토교통부장관은 개별공시지가의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지와 산정대상 개별 토지의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표(이하 “토지가격비준표”라 한다)를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.

2. 개별공시지가를 공시하지 아니할 수 있는 토지

(1) 제외 대상

1. 표준지로 선정된 토지
2. 농지보전부담금 또는 개발부담금 등의 부과대상이 아닌 토지
3. 국세 또는 지방세 부과대상이 아닌 토지(국공유지의 경우에는 공공용 토지만 해당한다)

- (2) 이 경우 표준지로 선정된 토지에 대하여는 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.

3. 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지

- (1) 시장·군수 또는 구청장은 공시기준일 이후에 분할·합병 등이 발생한 토지에 대하여는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.

(2) 해당 경우

1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 분할 또는 합병된 토지
2. 공유수면 매립 등으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 신규등록이 된 토지
3. 토지의 형질변경 또는 용도변경으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목변경이 된 토지
4. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유(私有)로 된 토지로서 개별공시지가가 없는 토지

(3) 다른 공시기준일

- ① 1월 1일부터 6월 30일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지 : 그 해 7월 1일
(공시일은 10월 31일까지)
- ② 7월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지 : 다음 해 1월 1일
(공시일은 5월 31일까지)

4. 조사·산정의 기준

(1) 국토교통부장관은 개별공시지가 조사·산정의 기준을 정하여 시장·군수 또는 구청장에게 통보하여야 하며, 시장·군수 또는 구청장은 그 기준에 따라 개별공시지가를 조사·산정하여야 한다.

(2) 내용

1. 지가형성에 영향을 미치는 토지 특성조사에 관한 사항
2. 비교표준지의 선정에 관한 사항
3. 토지가격비준표의 사용에 관한 사항
4. 그 밖에 개별공시지가의 조사·산정에 필요한 사항

5. 타인토지에의 출입 등

(1) 관계 공무원 또는 부동산가격공시업무를 의뢰받은 자(이하 “관계공무원등”이라 한다)는 표준지가격의 조사·평가 또는 토지가격의 산정을 위하여 필요한 때에는 타인의 토지에 출입할 수 있다.

(2) 관계공무원등이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입하고자 할 때에는 시장·군수 또는 구청장의 허가(부동산가격공시업무를 의뢰 받은 자에 한정한다)를 받아 출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다.
다만, 점유자를 알 수 없거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 일출 전·일몰 후에는 그 토지의 점유자의 승인 없이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.

(4) 타인토지에 출입을 하고자 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표와 허가증을 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

6. 검증

(1) 개요

시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지의 가격을 산정할 때에는 그 타당성에 대하여 감정평가법인등의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.

(2) 검증의 의뢰

- ① 시장·군수 또는 구청장이 검증을 받으려는 때에는 해당 지역의 표준지의 공시지가를 조사·평가한 감정평가법인등 또는 대통령령으로 정하는 감정평가실적 등이 우수한 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.

- ② 시장·군수 또는 구청장은 개별토지가격의 타당성에 대한 검증을 의뢰하는 경우에는
전체 개별토지가격에 대한 **지가현황도면** 및 **지가조사자료**를 제공하여야 한다.

1. 지가현황도면 :

해당 연도의 산정지가, **전년도**의 **개별공시지가** 및 해당 연도의 표준지공시지가가 필지별로 기재된 도면을 말한다.

2. 지가조사자료 :

개별토지가격의 산정조서 및 그 밖에 토지이용계획에 관한 자료를 말한다.

(3) 검증의 사항

1. 비교표준지 선정의 적정성에 관한 사항
2. 개별토지 가격 산정의 적정성에 관한 사항
3. 산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항
4. 산정한 개별토지가격과 **인근토지**의 **지가**와의 **균형 유지**에 관한 사항 (전년도 지가와와의 균형 X)
5. 표준주택가격, 개별주택가격, 비주거용 표준부동산가격 및 비주거용 개별부동산가격 산정 시
고려된 토지 특성과 일치하는지 여부
6. 개별토지가격 산정 시 적용된 용도지역, 토지이용상황 등 주요 특성이 공부(公簿)와 일치하는지 여부
7. 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항

(4) 검증의 생략

- ① 시장·군수 또는 구청장은 감정평가법인등의 검증이 필요 없다고 인정되는 때에는
지가의 변동상황 등을 고려하여 감정평가법인등의 검증을 생략할 수 있다.
- ② 검증 생략시 **개별토지**의 **지가변동률**과 해당 토지가 있는 읍·면·동의 **연평균 지가변동률**간의 차이가
작은 순으로 대상 토지를 선정해야 한다. 다만, **개발사업이 시행**되거나 용도지역*용도지구가 **변경**되는 등의
사유가 있는 토지는 검증 생략 대상 토지로 선정해서는 안 된다.

7. 국토교통부장관의 지도*감독

국토교통부장관은 지가공시 행정의 합리적인 발전을 도모하고 표준지공시지가와 개별공시지가와의 균형유지 등
적정한 지가형성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 개별공시지가의 결정·공시 등에 관하여 시장·군수
또는 구청장을 지도·감독할 수 있다.

8. 이의신청

- (1) 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 **시장·군수 또는 구청장**에게
이의 신청할 수 있다.

- (2) 시장·군수 또는 구청장은 이의신청 기간이 만료된 날부터 30일 이내에 이의신청을 심사하여 그 결과를 신청인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 경우 시장·군수 또는 구청장은 이의신청의 내용이 타당하다고 인정될 때에는 제10조에 따라 해당 개별공시지가를 조정하여 다시 결정·공시하여야 한다.

9. 기타

(1) 개별공시지가의 정정

- ① 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 틀린 계산, 오기, 표준지 선정의 착오, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 **지체 없이 이를 정정**하여야 한다.

② 명백한 오류

1. 공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우
2. 용도지역·용도지구 등 토지가격에 영향을 미치는 주요 요인의 조사를 잘못된 경우
3. 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우

- ③ 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가의 오류를 정정하려는 경우에는

시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 정정사항을 결정·공시하여야 한다.

다만, **틀린 계산** 또는 **오기**의 경우에는 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

(2) 확인서의 발급

본 법률에 따라 결정·공시된 개별공시지가의 확인을 받으려는 사람은

해당 시장·군수 또는 구청장에게 개별공시지가의 확인을 신청할 수 있다.(조례로 정하는 수수료 징수)

(3) 개별공시지가의 결정·공시비용의 보조

개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라

그 일부를 국고에서 보조할 수 있다. (**50% 이내**)

(4) 부동산 가격정보 등의 조사

국토교통부장관은 부동산의 적정가격 조사 등 부동산 정책의 수립 및 집행을 위하여

부동산 시장동향, 수익률 등의 가격정보 및 관련 통계 등을 조사·관리하고,

이를 관계 행정기관 등에 제공할 수 있다.

[4]

표준주택가격

1. 개요

국토교통부장관은 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “표준주택가격”이라 한다)을 조사·산정하고, 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.

2. 표준주택의 선정

국토교통부장관은 표준주택을 선정할 때에는 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 해당 일단의 단독주택을 대표할 수 있는 주택을 선정하여야 한다.

3. 의뢰

국토교통부장관은 표준주택가격을 조사·산정하고자 할 때에는 한국부동산원에 의뢰한다.

4. 조사

국토교통부장관이 표준주택가격을 조사·산정하는 경우에는

- ① 인근 유사 단독주택의 거래가격·임대료 및
 - ② 해당 단독주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 단독주택의 건설에 필요한 비용추정액,
 - ③ 인근지역 및 다른 지역과의 형평성·특수성, 표준주택가격 변동의 예측 가능성 등
- 제반사항을 종합적으로 참작하여야 한다.

5. 공시사항

- (1) 국토교통부장관은 표준주택가격을 공시할 때에는 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하고, 표준주택가격을 부동산공시가격시스템에 게시하여야 한다.

1. 공시사항
2. 표준주택가격의 열람방법
3. 이의신청의 기간·절차 및 방법

(2) 공시사항

1. 표준주택의 지번
2. 표준주택가격
3. 표준주택의 대지면적 및 형상
4. 표준주택의 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다)
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항(지목, 용도지역, 도로 상황, 그 밖에 표준주택가격 공시에 필요한 사항)

(3) 공시화면(예시)

일련 번호	도로명주소 (소재지)	지목	공시가격 (원)	대지 면적(㎡)	용도 지역	도로교통	형상 고저	지리적위치
		건물 용도		건물 연면적(㎡)	주건물 구조	층수 (지상/지하)	사용 승인연도	주위환경
				건축면적(㎡)	용도지구	동수	용적률	건폐율
223	동남로49길 46-4 (둔촌동 614-9)	대	427,000,000	126	제2종일반주거지 역	세로(가)	사다리 평지	둔촌푸르지오아 파트 남동측 인근
		단독주택	산정기초자료	193.08	연와조 슬라브	2/1	1988	기존 주택지대
			62.66	-	1	99.46%	49.73%	

[5]

개별주택가격

1. 개요

시장·군수 또는 구청장은 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 표준주택가격의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별주택의 가격(이하 “개별주택가격”이라 한다)을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

2. 개별주택가격을 공시하지 아니할 수 있는 주택

(1) 제외대상

1. 표준주택으로 선정된 단독주택
2. 국세 또는 지방세 부과대상이 아닌 단독주택

(2) 이 경우 표준주택으로 선정된 주택에 대하여는 해당 주택의 표준주택가격을 개별주택가격으로 본다.

3. 공시사항

1. 개별주택의 지번
2. 개별주택가격
3. 개별주택의 용도 및 면적, 그 밖에 개별주택가격 공시에 필요한 사항

4. 공시기준일을 다르게 할 수 있는 주택

(1) 시장·군수 또는 구청장은 공시기준일 이후에 토지의 분할·합병이나 건축물의 신축 등이 발생한 경우에는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 개별주택가격을 결정·공시하여야 한다.

(2) 해당 경우

1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 그 대지가 분할 또는 합병된 단독주택
2. 「건축법」에 따른 건축·대수선 또는 용도변경이 된 단독주택
3. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유로 된 단독주택으로서 개별주택가격이 없는 단독주택

(3) 다른 공시기준일

- ① 1월 1일부터 5월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지 : 그 해 6월 1일
(공시일은 9월 30일까지)
- ② 6월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지 : 다음 해 1월 1일
(공시일은 4월 30일까지)

5. 비교표

- (1) 국토교통부장관은 개별주택가격의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 표준주택과 산정대상 개별주택의 가격형성요인에 관한 표준적인 비교표(이하 “주택가격비준표”라 한다)를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.
- (2) 시장·군수 또는 구청장이 개별주택가격을 결정·공시하는 경우에는 해당 주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준주택가격을 기준으로 주택가격비준표를 사용하여 가격을 산정하되, 해당 주택의 가격과 표준주택가격이 균형을 유지하도록 하여야 한다.

6. 검증

- (1) 시장·군수 또는 구청장은 개별주택가격을 결정·공시하기 위하여 개별주택의 가격을 산정할 때에는 표준주택가격과의 균형 등 그 타당성에 대하여 부동산원의 검증을 받고 토지소유자, 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.
- (2) 다만, 시장·군수 또는 구청장은 부동산원의 검증이 필요 없다고 인정되는 때에는 주택가격의 변동상황 등 대통령령으로 정하는 사항을 고려하여 부동산원의 검증을 생략할 수 있다. 이 경우 검증의 생략에 대해서는 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다.

7. 지도·감독

국토교통부장관은 공시행정의 합리적인 발전을 도모하고 표준주택가격과 개별주택가격과의 균형유지 등 적정한 가격형성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 개별주택가격의 결정·공시 등에 관하여 시장·군수 또는 구청장을 지도·감독할 수 있다.

8. 이의신청 등

개별공시지가의 내용과 동일

1. 개요

- (1) 국토교통부장관은 공동주택에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격(이하 “공동주택가격”이라 한다)을 조사·산정하여 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 국세청장이 국토교통부장관과 협의하여 공동주택가격을 별도로 결정·고시하는 경우는 제외한다.

- (2) 국세청장이 별도로 고시하는 경우

1. 아파트
2. 건축 연면적 165제곱미터 이상의 연립주택

- (3) 국토교통부장관이 공동주택가격을 조사·산정하는 경우에는

- ① 인근 유사 공동주택의 거래가격·임대료 및
 - ② 해당 공동주택과 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 공동주택의 건설에 필요한 비용추정액,
 - ③ 인근지역 및 다른 지역과의 형평성·특수성, 공동주택가격 변동의 예측 가능성 등
- 제반사항을 종합적으로 참작하여야 한다.

2. 의뢰

국토교통부장관이 공동주택가격을 조사·산정하고자 할 때에는 한국부동산원에 의뢰한다.

3. 의견청취

- (1) 국토교통부장관은 공동주택가격을 공시하기 위하여 그 가격을 산정할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공동주택소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.

- (2) 표준지 공시지가의 내용과 동일

4. 공시기준일을 다르게 할 수 있는 공동주택

- (1) 국토교통부장관은 공시기준일 이후에 토지의 분할·합병이나 건축물의 신축 등이 발생한 경우에는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 공동주택가격을 결정·공시하여야 한다.

- (2) 해당 경우

1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 그 대지가 분할 또는 합병된 공동주택
2. 「건축법」에 따른 건축·대수선 또는 용도변경이 된 공동주택
3. 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유로 된 공동주택으로서 공동주택가격이 없는 주택

(3) 다른 공시기준일

① 1월 1일부터 5월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 공동주택 : 그 해 6월 1일
(공시일은 9월 30일까지)

② 6월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 공동주택 : 다음 해 1월 1일
(공시일은 4월 30일까지)

5. 공시사항

1. 공동주택의 소재지·명칭·동·호수
2. 공동주택가격
3. 공동주택의 면적
4. 그 밖에 공동주택가격 공시에 필요한 사항

6. 공동주택가격의 정정

(1) 국토교통부장관은 공시한 가격에 틀린 계산, 오기, 그 밖에 대통령령으로 정하는 명백한 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.

1. 공시절차를 완전하게 이행하지 아니한 경우
2. 공동주택가격에 영향을 미치는 동·호수 및 층의 표시 등 주요 요인의 조사를 잘못된 경우

(2) 국토교통부장관은 공동주택가격의 오류를 정정하려는 경우에는 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 정정사항을 결정·공시하여야 한다.
다만, 틀린 계산 또는 오기의 경우에는 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

7. 주택가격 공시의 효력

- (1) 표준주택가격은 국가·지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다.
- (2) 개별주택가격 및 공동주택가격은 주택시장의 가격정보를 제공하고, 국가·지방자치단체 등이 과세 등의 업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용될 수 있다.

8. 기타

- (1) 공동주택가격은 검증제도가 없다.
- (2) 표준지공시지가의 이의신청을 준용한다.

1. 중앙부동산가격공시위원회

(1) 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 국토교통부장관 소속으로 중앙부동산가격공시위원회 (이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 둔다.

(2) 심의사항

1. 부동산 가격공시 관계 법령의 제정·개정에 관한 사항 중 국토교통부장관이 심의에 부치는 사항
2. 표준지의 선정 및 관리지침
3. 조사·평가된 표준지공시지가
4. 표준지공시지가에 대한 **이의신청**에 관한 사항
(표준주택, 공동주택, 비주거용 표준부동산, 비주거용 집합부동산)
5. 적정가격 반영을 위한 계획 수립에 관한 사항
6. 그 밖에 부동산정책에 관한 사항 등 국토교통부장관이 심의에 부치는 사항

(3) 구성

① 위원회는 **위원장을 포함한 20명 이내**의 위원으로 구성한다.

② 위원회의 위원장은 **국토교통부 제1차관**이 된다.

③ 위원회의 위원은 대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 장이 지명하는 **6명 이내의 공무원**과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 국토교통부장관이 위촉하는 사람이 된다.

1. 「고등교육법」에 따른 대학에서 토지·주택 등에 관한 이론을 가르치는 **조교수 이상**으로 재직하고 있거나 재직하였던 사람
2. 판사, 검사, 변호사 또는 감정평가사의 자격이 있는 사람
3. 부동산가격공시 또는 감정평가 관련 분야에서 **10년 이상** 연구 또는 실무경험이 있는 사람

④ 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하되, 한차례 연임할 수 있다.

(4) 조사·연구 의뢰

국토교통부장관은 필요하다고 인정하면 위원회의 심의에 부치기 전에 미리 관계 전문가의 의견을 듣거나 조사·연구를 의뢰할 수 있다.

2. 시·군·구부동산가격공시위원회

(1) 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시장·군수 또는 구청장 소속으로 시·군·구부동산가격공시위원회를 둔다.

(2) 심의사항

1. 개별공시지가의 결정에 관한 사항
2. 개별공시지가에 대한 이의신청에 관한 사항
(개별주택가격, 비주거용 개별부동산가격)
3. 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 심의에 부치는 사항

유 형	토 지		주 택		
구 분	표준지공시지가	개별공시지가	표준주택	개별주택	공동주택
주 체	국토교통부장관	시장*군수*구청장	국토교통부장관	시장*군수*구청장	국토교통부장관
업무수행	감정평가법인등	시장*군수*구청장	한국부동산원	시장*군수*구청장	한국부동산원
검 증	-	① 감정평가법인등 검증 (검증 생략 가능) ② 지가현황도면과 지가조사자료 제공	-	① 한국부동산원 검증 (검증 생략 가능) ② 가격현황도면 및 가격조사자료를 제공	-
예외적 공시기준일	-	1.1 ~ 6.30 : 7월 1일 7.1 ~ 12.31 : 1월 1일	-	1.1 ~ 5.31 : 6월 1일 6.1 ~ 12.31 : 1월 1일	좌 동
공시시한	-	원칙 : 5월 31일까지 예외 : 10월 31일까지	-	원칙 : 4월 30일까지 예외 : 9월 30일까지	좌 동
오류정정	X	O	X	O	O
의견청취	① 국장 : 소유자의 의견청취 (부동산공시가격시스템에 20일 이상 게시, 소유자에게 개별통지 MUST) ② 법인등 : 시도지사&시군구청장의 의견청취	① 의견제출방법 등을 시군구 게시판 또는 홈페이지에 20일 이상 게시 하여 열람할 수 있도록 하고 ② 토지소유자 및 이해관계인이 의견제출	시·도지사 및 시장·군수· 구청장의 의견청취	개공과 동일	표공과 동일
공시방법	① 공시사항, 열람방법, 이의신청방법 등 관보공고 ② 표공을 부동산공시가격시스템에 게시 ③ 시군구청장에게 송부 일반에게 열람	시·군 또는 구의 게시판 또는 인터넷 홈페이지에 게시	표공과 동일	개공과 동일	표공과 동일
공시 후 통지	① 소유자에게 개별통지 할 수 있다. ② 개별통지 하지 아니하는 경우, 신문·방송 등을 통해 알린다.				
이의신청	국장에게 공시일로부터 30일 이내 만료된 날부터 30일 이내	시*군*구청장에게 공시일로부터 30일 이내 만료된 날부터 30일 이내 (이의신청을 심사하기 위해 법인등에 검증의뢰가능)	표공과 동일	개공과 동일	표공과 동일

1. 공시보고서의 제출 등

- (1) 정부는 표준지공시지가, 표준주택가격 및 공동주택가격의 주요사항에 관한 보고서를 매년 정기국회의 개회 전까지 국회에 제출하여야 한다.
- (2) 국토교통부장관은 표준지공시지가 등을 공시하는 때에는 부동산의 시세 반영률, 조사·평가 및 산정 근거 등의 자료를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 인터넷 홈페이지 등에 공개하여야 한다.

2. 적정가격 반영을 위한 계획 수립 등

- (1) 국토교통부장관은 부동산공시가격이 적정가격을 반영하고 부동산의 유형·지역 등에 따른 균형성을 확보하기 위하여 부동산의 시세 반영률의 목표치를 설정하고, 이를 달성하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 계획을 수립하여야 한다.
- (2) 국토교통부장관이 계획을 수립하는 때에는 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 공청회를 실시하고, 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐야 한다.

3. 공시가격정보체계의 구축 및 관리

국토교통부장관은 토지, 주택 및 비주거용 부동산의 공시가격과 관련된 정보를 효율적이고 체계적으로 관리하기 위하여 공시가격정보체계를 구축·운영할 수 있다.

4. 벌칙 적용에서 공무원 의제

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

1. 제28조제1항에 따라 업무를 위탁받은 기관의 임직원
2. 중앙부동산가격공시위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원

제3장 국유재산법

스터디파이터 윤철신 강사

제1장

총설

I. 총칙

[1] 국유재산법의 목적

국유재산에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 국유재산의 적정한 보호와 효율적인 관리·처분을 목적으로 한다.

[2] 국유재산의 범위

① 국유재산 : 국가의 부담, 기부채납이나 법령 또는 조약에 따라 국가 소유로 된 재산

1. 부동산과 그 종물
2. 선박, 부표, 부잔교, 부선거 및 항공기와 그들의 종물
3. 정부기업이나 정부시설에서 사용하는 기계와 기구
(해당 기업이나 시설의 폐지와 함께 포괄적으로 용도폐지된 것은 해당 기업이나 시설이 폐지된 후에도 국유재산으로 한다.)
4. 지상권, 지역권, 전세권, 광업권, 그 밖에 이에 준하는 권리
5. 증권
6. 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권, 저작권등, 품종보호권, 지식재산권

[3] 국유재산 관리·처분의 기본원칙

- ① 국가전체의 이익에 부합되도록 할 것
- ② 취득과 처분이 균형을 이룰 것
- ③ 공공가치와 활용가치를 고려할 것(3의2. 경제적 비용을 고려할 것)
- ④ 투명하고 효율적인 절차를 따를 것

[4] 국유재산의 구분과 종류

(1) 국유재산의 구분

그 용도에 따라 행정재산과 일반재산으로 구분한다.

(2) 행정재산의 종류

- ① 공용재산 : 국가가 직접 사무용·사업용 또는 공무원의 주거용으로 사용하거나 대통령령으로 정하는 기한(5년)까지 사용하기로 결정한 재산(관사, 공공청사 등)
- ② 공공용재산 : 국가가 직접 공공용으로 사용하거나 대통령령으로 정하는 기한까지 사용하기로 결정한 재산(도로, 하천, 공원 등)

- ③ 기업용재산 : 정부기업이 직접 사무용·사업용 또는 그 기업에 종사하는 직원의 주거용으로 사용하거나 대통령령으로 정하는 기한까지 사용하기로 결정한 재산
 - ④ 보존용재산 : 법령이나 그 밖의 필요에 따라 국가가 보존하는 재산
(국가가 보존할 필요가 있다고 총괄청이 결정한 재산)
- * 행정재산의 사용 또는 보존 여부는 총괄청이 중앙관서의 장의 의견을 들어 결정한다.

(3) 일반재산 : 행정재산 외의 모든 국유재산

[5] 국유재산의 보호

- ① 행정재산은 「민법」 제245조에도 불구하고 시효취득의 대상이 되지 아니한다.
(일반재산은 시효취득의 대상이 된다.)
- ② 이 법을 위반하여 행정재산을 사용하거나 수익한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. (일반재산은 해당하지 않음)

[6] 국유재산 사무의 총괄과 관리 등

(1) 국유재산 사무의 총괄과 관리

- ① 총괄청은 국유재산에 관한 사무를 총괄하고 그 국유재산을 관리·처분한다.
- ② 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장은 특별회계 및 기금에 속하는 국유재산을 관리·처분한다.
- ④ 중앙관서의 장은 국유재산을 행정재산으로 사용하려는 경우에는,
대통령령으로 정하는 바에 따라 총괄청의 승인을 받아야 한다.

(2) 사용 승인 철회 등(법 제8조의2)

- ① 총괄청은 사용을 승인한 행정재산에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국유재산정책심의위원회의 심의를 거쳐 그 사용 승인을 철회할 수 있다.

- 1. 다른 국가기관의 행정목적 달성을 위하여 우선적으로 필요한 경우
- 2. 감사 결과 위법하거나 부당한 재산관리가 인정되는 경우
- 3. 감사원의 감사 결과 위법하거나 부당한 재산관리가 인정되는 등 사용 승인의 철회가 불가피하다고 인정되는 경우

- ② 총괄청은 사용 승인 철회를 하려면 미리 그 내용을 중앙관서의 장에게 알려 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.
- ③ 중앙관서의 장은 사용 승인이 철회된 경우에는 해당 행정재산을 지체 없이 총괄청에 인계하여야 한다.
(인계된 재산은 용도가 폐지된 것으로 본다.)

(3) 국유재산종합계획

- ① 총괄청은 다음 연도의 국유재산의 관리·처분에 관한 계획의 작성을 위한 지침을 **매년 4월 30일까지** 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장은 제1항의 지침에 따라 국유재산의 관리·처분에 관한 다음 연도의 계획을 작성하여 **매년 6월 30일까지** 총괄청에 제출하여야 한다.
- ③ 총괄청은 제2항에 따라 제출된 계획을 종합조정하여 수립한 국유재산종합계획을 국무회의의 심의를 거쳐 대통령의 승인을 받아 확정하고, 회계연도 개시 120일 전까지 국회에 제출하여야 한다.

[7] 국유재산의 취득 등

(1) 사권 설정의 제한

- ① 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다.
(다만, **판결(재판상 화해 포함)**에 따라 취득하는 경우에는 그러하지 아니하다.)
- ② 국유재산에는 사권을 설정하지 못한다. 다만, **일반재산**에 대하여 대통령령으로 정하는 경우
(다른 법률 또는 확정판결(재판상 화해 포함))에는 그러하지 아니하다.

(2) 소유자 없는 부동산의 처리

- ① 총괄청이나 중앙관서의 장은 **소유자 없는 부동산**을 국유재산으로 취득한다.
- ② 총괄청이나 중앙관서의 장은 **6개월 이상의 기간**을 정하여 그 기간에 정당한 권리자나 그 밖의 이해관계인이 이의를 제기할 수 있다는 뜻을 공고하여야 한다.
(공고는 관보와 일간신문에 게재하고 해당 부동산의 소재지를 관할하는 지방조달청의 인터넷 홈페이지에 **14일 이상** 게재하여야 한다.)
- ③ 총괄청이나 중앙관서의 장은 공고를 하였음을 입증하는 서류를 첨부하여 지적소관청에 소유자 등록을 신청할 수 있다.
- ④ 위 취득한 국유재산은 그 등기일부터 **10년간은 처분**을 하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 있으면 그러하지 아니하다.

1. 공익사업에 필요하게 된 경우
2. 해당 국유재산을 매각하여야 하는 불가피한 사유가 있는 경우

(3) 기부채납

- ① 총괄청이나 중앙관서의 장은 국가에 기부하려는 재산이 a) 국가가 관리하기 곤란하거나 b) 필요하지 아니한 것인 경우 또는 c) 기부에 조건이 붙은 경우에는 받아서는 아니 된다.
- ② 국가가 관리하기 곤란하거나 필요하지 않은 경우

1. 해당 중앙관서의 장이 직접 사용하기 곤란한 경우
2. 재산가액 대비 유지*보수 비용이 지나치게 많은 경우
3. 그 밖에 국가에 이익이 없는 것으로 인정되는 경우

③ 기부에 조건이 붙은 것으로 보지 않는 경우

1. 행정재산으로 기부하는 재산에 대하여 기부자, 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인에게 무상으로 사용허가하여 줄 것을 조건으로 그 재산을 기부하는 경우
2. 행정재산의 용도를 폐지하는 경우 그 용도에 사용될 대체시설을 제공한 자, 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인이 그 부담한 비용의 범위에서 용도폐지된 재산을 양여할 것을 조건으로 그 대체시설을 기부하는 경우

(4) 국유재산의 관리

- ① 등기·등록이나 명의개서가 필요한 국유재산인 경우 그 권리자의 명의로는 국(國)으로 하되 소관 중앙관서의 명칭을 함께 적어야 한다.
- ② 다만, 대통령령으로 정하는 법인(한국예탁결제원)에 증권을 예탁(預託)하는 경우에는 권리자의 명의를 그 법인으로 할 수 있다.

(5) 국유재산의 관리전환(유상전환원칙)

- ① 일반회계와 특별회계·기금 간에 관리전환을 하려는 경우: 총괄청과 소관 중앙관서의 장 간의 협의
- ② 서로 다른 특별회계·기금 간에 관리전환을 하려는 경우: 소관 중앙관서의 장 간의 협의

(6) 영구시설물의 축조 금지

- ① 국가 외의 자는 국유재산에 건물, 교량 등 구조물과 그 밖의 영구시설물을 축조하지 못한다.
다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기부를 조건으로 축조하는 경우
2. 다른 법률에 따라 국가에 소유권이 귀속되는 공공시설을 축조하는 경우
- 2-2. 매각대금을 나누어내고 있는 일반재산으로서 대통령령으로 정하는 경우

(7) 국유재산에 관한 법령의 협의

각 중앙관서의 장은 국유재산의 관리·처분에 관련된 법령을 제정·개정하거나 폐지하려면 그 내용에 관하여 총괄청 및 감사원과 협의하여야 한다.

(8) 직원의 행위 제한

- ① 국유재산에 관한 사무에 종사하는 직원은 그 처리하는 국유재산을 취득하거나 자기의 소유재산과 교환하지 못한다. (다만, 해당 총괄청이나 중앙관서의 장의 허가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.)
- ② ①을 위반한 행위는 무효로 한다.

II. 총괄청

[1] 총괄청의 감사 등

- ① 총괄청은 중앙관서의 장등에 해당 국유재산의 관리상황에 관하여 **보고**하게 하거나 **자료를 제출**하게 할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장은 소관 행정재산 중 대통령령으로 정하는 유휴 행정재산 현황을 **매년 1월 31일까지** 총괄청에 보고하여야 한다.

[2] 총괄청의 용도폐지 요구 등

- ① 총괄청은 중앙관서의 장에게 그 소관에 속하는 a) 국유재산의 용도를 폐지하거나 변경할 것을 요구할 수 있으며 그 b) 국유재산을 관리전환하게 하거나 c) 총괄청에 인계하게 할 수 있다.
- ② 총괄청은 ①의 조치를 하려면 미리 그 내용을 중앙관서의 장에게 통보하여 **의견을 제출할 기회**를 주어야 한다.
- ③ 총괄청은 중앙관서의 장이 정당한 사유 없이 제1항에 따른 용도폐지 등을 이행하지 아니하는 경우에는 **직권으로 용도폐지** 등을 할 수 있다. (직권으로 용도폐지시 행정재산의 **사용 승인이 철회**된 것으로 본다.)

[3] 기타

- ① 총괄청은 용도를 폐지함으로써 일반재산으로 된 국유재산에 대하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 처리방법을 지정하거나 이를 인계받아 직접 처리할 수 있다.
- ② 총괄청은 국유재산의 관리·처분에 관한 소관 중앙관서의 장이 없거나 분명하지 아니한 국유재산에 대하여 그 소관 중앙관서의 장을 지정한다.

III. 국유재산관리기금

- ① 국유재산의 원활한 수급과 개발 등을 통한 국유재산의 효용을 높이기 위하여 **국유재산관리기금**을 설치한다.
- ② 총괄청은 국유재산관리기금의 관리·운용을 위하여 필요한 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 국유재산관리기금의 부담으로 금융회사 등이나 다른 회계 또는 다른 기금으로부터 **자금을 차입**할 수 있다.
- ③ 국유재산관리기금에서 취득한 재산은 **일반회계 소속**으로 한다.
- ④ 국유재산관리기금은 **총괄청**이 관리·운용한다.
- ⑤ 총괄청은 국유재산관리기금의 관리·운용에 관한 사무의 일부를 **한국자산관리공사**에 위탁할 수 있다.

I. 처분의 제한

- ① 행정재산은 처분하지 못한다.
- ② 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교환하거나 양여할 수 있다.

1. 공유(公有) 또는 사유재산과 교환하여 그 교환받은 재산을 행정재산으로 관리하려는 경우
2. 대통령령으로 정하는 행정재산을 직접 공용이나 공공용으로 사용하려는 지방자치단체에 양여하는 경우

II. 행정재산의 관리

[1] 국유재산책임관의 임명 등

- ① 중앙관서의 장은 소관 국유재산의 관리·처분 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 그 관서의 고위공무원으로서 기획 업무를 총괄하는 직위에 있는 자를 국유재산책임관으로 임명하여야 한다.
- ② 국유재산책임관의 임명은 중앙관서의 장이 소속 관서에 설치된 직위를 지정하는 것으로 갈음할 수 있다.

[2] 관리사무의 위임

- ① 중앙관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속 공무원에게 그 소관에 속하는 행정재산의 관리에 관한 사무를 위임할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 다른 중앙관서의 장의 소속 공무원에게 그 소관에 속하는 행정재산의 관리에 관한 사무를 위임할 수 있다.

[3] 관리위탁

- ① 중앙관서의 장은 행정재산을 효율적으로 관리하기 위하여 필요하면 국가기관 외의 자에게 그 재산의 관리를 위탁(이하 “관리위탁”이라 한다)할 수 있다.
- ② ①에 따라 관리위탁을 받은 자는 미리 해당 중앙관서의 장의 승인을 받아 위탁받은 재산의 일부를 사용·수익하거나 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다.

[4] 행정재산 관리·처분의 사무 위임

① 총괄청은 법 제8조 제6항에 따라 다음 각 호의 사무를 중앙관서의 장에게 위임한다.

1. 법 제13조의 기부채납에 따른 재산의 취득에 관한 사무
2. 행정재산(공용재산 중 법 제5조 제1항 제1호에 따른 재산은 제외한다)의 매입 등에 따른 취득에 관한 사무
3. 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 국방·군사시설의 취득에 관한 사무
4. 행정재산의 관리(취득에 관한 사무는 제외한다)에 관한 사무
5. 용도가 폐지된 행정재산(법 제5조 제1항 제1호에 따른 재산은 제외한다)의 처분에 관한 사무
6. 그 밖에 총괄청이 행정재산의 효율적인 관리·처분을 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 사무

② 중앙관서의 장이 제1항 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 취득하는 행정재산의 사용에 대해서는 총괄청의 사용승인을 받은 것으로 본다.

III. 사용허가 등

[1] 사용허가

① 중앙관서의 장은 다음 각 호의 범위에서만 행정재산의 사용허가를 할 수 있다.

1. 공용·공공용·기업용 재산: 그 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위
2. 보존용재산: 보존목적의 수행에 필요한 범위

② 사용허가를 받은 자는 그 재산을 다른 사람에게 사용*수익하게 할 수 없다.

1. 다만 기부받은 재산이거나,
2. 지방자치단체나 지방공기업이 사회기반시설로 사용*수익하기 위한 사용허가를 받은 후 이를 지방공기업 등에게 사용수익하게 하는 경우에는 중앙관서의 장의 승인을 받아 할 수 있다.
(이때 사용허가의 남은 기간을 초과할 수 없다.)

③ 행정재산의 사용허가를 받은 자가 그 재산에 대하여 유지·보수 외의 시설을 설치하려는 때에는 그 경비조서를 갖추어 소관 중앙관서의 장의 승인을 받아야 한다.

[2] 사용허가의 방법

- ① 일반경쟁에 부쳐야 한다. 1개 이상의 유효한 입찰이 있는 경우 최고가격에 낙찰
- ② 다만 필요하다고 인정되면 a) 참가자의 자격을 제한하거나 b) 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 c) 수의의 방법으로 할 수 있다.
- ③ 다음의 경우에는 수의의 방법으로 할 수 있다.

1. 주거용, 경작용(실경작자)
2. 외교*국방상의 이유
3. 사회기반시설로 사용
4. 사용료의 면제대상
5. 두 번에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 않는 경우 등

[3] 사용료

- ① 해당 재산가액에 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 한다.
- ② 재산가액은 허가기간 동안 연도마다 결정한다.

- 토지 : 개별공시지가
- 주택 : 개별주택가격, 공동주택가격
- 개별주택가격 또는 공동주택가격이 공시되지 아니한 주택 : 시가표준액
- 그 외의 재산 : 시가표준액(시가표준액이 없으면 하나의 감정평가법인등의 평가액)

- ③ 연간 사용료가 20만원 미만인 경우에는 일시에 징수할 수 있고, 사용료가 50만원 이상인 경우에는 연 12회 이내에서 나누어 내게 할 수 있다.
- ④ 보존용재산을 사용허가하는 경우에 재산의 유지·보존을 위하여 관리비가 특히 필요할 때에는 사용료에서 그 관리비 상당액을 뺀 나머지 금액을 징수할 수 있다.

[4] 사용료의 조정(법 제33조)

- ① 중앙관서의 장은 동일인이 같은 행정재산을 사용허가기간 내에서 1년을 초과하여 계속 사용*수익하는 경우에는 사용료를 조정할 수 있다.

[5] 사용료의 감면(법 제34조)

① 중앙관서의 장은 아래의 경우에 사용료를 면제할 수 있다.

1. 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산에 대하여 기부자나 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인에게 사용허가하는 경우

1의2. 건물 등을 신축하여 기부채납을 하려는 자가 신축기간에 그 부지를 사용하는 경우

2. 행정재산을 직접 공용·공공용 또는 비영리 공익사업용으로 사용하려는 지방자치단체에 사용허가하는 경우

3. 행정재산을 직접 비영리 공익사업용으로 사용하려는 대통령령으로 정하는 공공단체에 사용허가하는 경우 (공공단체는 정부가 자본금의 전액을 출자하거나, 기본재산의 전액을 출연하는 법인을 말한다.)

② 사용료 총액이 기부받은 재산의 가액이 될 때까지 면제할 수 있되, 그 기간은 20년을 넘을 수 없다.

③ 기부받은 지식재산의 사용료 면제기간은 20년으로 한다.

④ 사용허가를 받은 행정재산을 천재지변으로 사용하지 못하게 되면, 사용료를 면제할 수 있다.

⑤ 중앙관서의 장은 행정재산의 형태·규모·내용연수 등을 고려하여 활용성이 낮거나 보수가 필요한 재산 등은 사용료를 감면할 수 있다.

[6] 사용허가기간(법 제35조)

① 행정재산의 사용허가기간은 5년 이내로 한다.

② 5년을 초과하지 아니하는 범위에서 종전의 사용허가를 갱신할 수 있다.

(갱신받으려는 자는 허가기간이 끝나기 1개월 전에 중앙관서의 장에게 신청하여야 한다.)

③ 아래의 경우에는 사용허가를 갱신할 수 없다.

1. 법 제30조제1항의 사용허가 범위에 포함되지 아니한 경우

2. 사용허가의 취소와 철회사유에 해당하는 경우

3. 사용허가한 재산을 국가나 지방자치단체가 직접 공용이나 공공용으로 사용하기 위하여 필요한 경우

4. 사용허가 조건을 위반한 경우

5. 중앙관서의 장이 사용허가 외의 방법으로 해당 재산을 관리·처분할 필요가 있다고 인정되는 경우

④ 수의의 방법으로 사용허가를 할 수 있는 경우가 아니면 1회만 갱신할 수 있다.

(수의의 방법은 횡수제한이 없음)

[7] 사용허가의 취소와 철회(법 제36조)

- ① 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하거나 철회할 수 있다.

1. 거짓 진술을 하거나 부실한 증명서류를 제시하거나 그 밖에 부정한 방법으로 사용허가를 받은 경우
2. 사용허가 받은 재산을 제30조제2항을 위반하여 다른 사람에게 사용·수익하게 한 경우
3. 해당 재산의 보존을 게을리하였거나 그 사용목적에 위배한 경우
4. 납부기한까지 사용료를 납부하지 아니하거나 제32조제2항 후단에 따른 보증금 예치나 이행보증조치를 하지 아니한 경우
5. 중앙관서의 장의 승인 없이 사용허가를 받은 재산의 원래 상태를 **변경**한 경우

- ② 중앙관서의 장은 사용허가한 행정재산을 국가나 지방자치단체가 **직접 공용이나 공공용**으로 사용하기 위하여 필요하게 된 경우에는 그 허가를 철회할 수 있다.
- ③ ②의 경우에 그 철회로 인하여 해당 사용허가를 받은 자에게 **손실**이 발생하면 그 재산을 사용할 기관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 **보상**한다.

[8] 청문(법 제37조)

- ① 중앙관서의 장은 제36조에 따라 행정재산의 사용허가를 취소하거나 철회하려는 경우에는 **청문을 하여야 한다**.

[9] 원상회복(법 제38조)

- ① 사용허가를 받은 자는 허가기간이 끝나거나 제36조에 따라 사용허가가 취소 또는 철회된 경우에는 그 재산을 **원래 상태대로** 반환하여야 한다.
- ② 다만, 중앙관서의 장이 미리 상태의 **변경을 승인**한 경우에는 변경된 상태로 반환할 수 있다.

[10] 관리 소홀에 대한 제재(법 제39조)

- ① 행정재산의 사용허가를 받은 자가 그 행정재산의 관리를 소홀히 하여 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 사용료 외에 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사용료를 넘지 아니하는 범위에서 **가산금**을 징수할 수 있다.

[11] 용도폐지(법 제40조)

- ① 중앙관서의 장은 행정재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 그 용도를 폐지하여야 한다.

1. 행정목적으로 사용되지 아니하게 된 경우
2. 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 지난 날까지 행정재산으로 사용되지 아니한 경우
3. 제57조에 따라 개발하기 위하여 필요한 경우

② 중앙관서의 장은 ①에 따라 용도폐지를 한 때에는 그 재산을 지체 없이 총괄청에 인계하여야 한다.

다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재산은 그러하지 아니하다.

1. 관리전환, 교환 또는 양여의 목적으로 용도를 폐지한 재산
2. 제5조제1항제2호의 재산
3. 공항·항만 또는 산업단지에 있는 재산으로서 그 시설운영에 필요한 재산
4. 총괄청이 그 중앙관서의 장에게 관리·처분하도록 하거나 다른 중앙관서의 장에게 인계하도록 지정한 재산

[12] 우선사용예약(법 제40조의2)

- ① 중앙관서의 장은 제40조제1항에 따라 행정재산이 용도폐지된 경우 장래의 행정수요에 대비하기 위하여 해당 재산에 대하여 제8조제4항에 따른 사용승인을 우선적으로 해 줄 것(이하 “우선사용예약”이라 한다)을 용도폐지된 날부터 1개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 총괄청에 신청할 수 있다.
- ② 총괄청은 ①에 따른 신청을 받은 경우 중앙관서의 장이 제출한 사업계획 및 다른 기관의 행정수요 등을 고려하여 우선사용예약을 승인할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장이 ②에 따라 우선사용예약을 승인받은 날부터 3년 이내에 총괄청으로부터 사용승인을 받지 아니한 경우에는 그 우선사용예약은 효력을 잃는다.

제3장

일반재산

제1절 통칙

[1] 처분 등(법 제41조)

- ① 일반재산은 대부 또는 처분할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장등은 국가의 활용계획이 없는 건물이나 그 밖의 시설물이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 철거할 수 있다.

1. 구조상 공중의 안전에 미치는 위험이 중대한 경우
2. 재산가액에 비하여 유지·보수 비용이 과다한 경우
3. 위치, 형태, 용도, 노후화 등의 사유로 철거가 불가피하다고 중앙관서의 장등이 인정하는 경우

[2] 관리·처분 사무의 위임·위탁(법 제42조)

- ① 총괄청은 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관 일반재산의 관리·처분에 관한 사무의 일부를 아래의 자에게 **위탁**할 수 있다.

1. 총괄청 소속 공무원
2. 중앙관서의 장 또는 그 소속 공무원
3. 지방자치단체의 장 또는 그 소속 공무원에게 위임하거나
4. 정부출자기업체, 금융기관, 투자매매업자·투자중개업자 또는 특별법에 따라 설립된 법인으로서 대통령령으로 정하는 자에게 위탁할 수 있다.

- ② 총괄청은 일반재산의 관리·처분에 관한 사무의 일부를 위탁받을 수 있으며, 필요한 경우 위탁하는 중앙관서의 장과 협의를 거쳐 특별법에 따라 설립된 법인으로서 대통령령으로 정하는 자에게 위탁받은 사무를 재위탁할 수 있다.

- ③ 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임이나 위탁한 총괄청이나 중앙관서의 장은 위임이나 위탁을 받은 자가 해당 사무를 **부적절하게 집행**하고 있다고 인정되거나 일반재산의 **집중적 관리** 등을 위하여 필요한 경우에는 그 위임이나 위탁을 **철회**할 수 있다.

[3] 계약의 방법(법 제43조)

- ① 일반재산을 **처분**하는 계약을 체결할 경우에는 그 뜻을 공고하여 **일반경쟁**에 부쳐야 한다.
- ② 다만, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라
- a) **참가자의 자격을 제한**하거나
 - b) **참가자를 지명**하여 경쟁에 부치거나
 - c) **수의계약**으로 할 수 있으며,
 - d) **증권인 경우**에는 대통령령으로 정하는 방법에 따를 수 있다.

[4] 처분재산의 가격결정(법 제44조)

- ① 증권을 제외한 일반재산을 처분할 때에는 시가를 고려하여 해당 재산의 예정가격을 결정하여야 한다.

1. 대장가격이 3천만원 이상인 경우(제2호의 경우는 제외한다) :
두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액
2. 대장가격이 3천만원 미만인 경우나 **지방자치단체 또는 공공기관에 처분**하는 경우 :
하나의 감정평가법인등의 평가액

- ② 제1항에 따른 감정평가법인등의 평가액은 평가일부터 **1년**이 지나면 적용할 수 없다.
- ③ 중앙관서의 장등은 일반재산에 대하여 일반경쟁입찰을 두 번 실시하여도 낙찰자가 없는 경우에는 세 번째 입찰부터 최초 매각 예정가격의 **100분의 50**을 최저한도로 하여 매회 **100분의 10**의 금액만큼 그 예정가격을 낮출 수 있다.

[5] 물납 증권의 처분 제한(법 제44조의2)

- ① 「상속세 및 증여세법」 제73조에 따라 물납된 증권의 경우 물납한 본인 및 대통령령으로 정하는 자에게는 수납가액보다 적은 금액으로 처분할 수 없다.
- ② 다만, 증권시장에서 거래되는 증권을 그 증권시장에서 매각하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[6] 개척·매립·간척·조림을 위한 예약(법 제45조)

- ① 일반재산은 개척·매립·간척 또는 조림 사업을 시행하기 위하여 그 사업의 완성을 조건으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 대부·매각 또는 양여를 예약할 수 있다.
- ② 예약기간은 계약일로부터 10년 이내로 정하여야 한다. 다만, 해당 중앙관서의 장은 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에만 총괄청과 협의하여 5년의 범위에서 예약기간을 연장할 수 있다.

제2절 대부

[1] 대부기간(법 제46조)

- ① 일반재산의 대부기간은 다음 각 호의 기간 이내로 한다.
다만, 제18조제1항 단서에 따라 영구시설물을 축조하는 경우에는 10년 이내로 한다.
 - 1. 조림을 목적으로 하는 토지와 그 정착물: 20년
 - 2. 대부 받은 자의 비용으로 시설을 보수하는 건물(대통령령으로 정하는 경우에 한정한다): 10년
 - 3. 제1호 및 제2호 외의 토지와 그 정착물: 5년
 - 4. 그 밖의 재산: 1년
- ② ①의 대부기간이 끝난 재산에 대하여 대통령령으로 정하는 경우를 제외하고는 그 대부기간을 초과하지 아니하는 범위에서 종전의 대부계약을 갱신할 수 있다.
- ③ 다만, 수의계약의 방법으로 대부할 수 있는 경우가 아니면 1회만 갱신할 수 있다.
- ④ 갱신을 받으려는 자는 대부기간이 끝나기 1개월 전에 중앙관서의 장등에 신청하여야 한다.
- ⑤ 신탁개발 및 일반재산을 민간사업자와 공동으로 개발한 경우에는 개발된 일반재산의 대부기간은 30년 이내로 할 수 있으며, 20년의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.

[2] 대부료, 계약의 해제 등(법 제47조)

- ① 대부료에 관하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 연간 대부료의 전부 또는 일부를 대부보증금으로 환산하여 받을 수 있다.

[3] 대부료의 감면(법 제47조의2)

- ① 중앙관서의 장은 국가가 타인의 재산을 점유하는 동시에 해당 재산 소유자는 일반재산을 점유(이하 “상호점유”라 한다)하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 재산 소유자에게 점유 중인 일반재산의 대부료를 감면할 수 있다.

제3절 매각

[1] 매각(법 제48조)

① 일반재산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 매각할 수 있다.

1. 중앙관서의 장이 행정목적으로 사용하기 위하여 그 재산에 대하여 제8조제4항에 따른 행정재산의 사용 승인이나 관리전환을 신청한 경우
2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 다른 법률에 따라 그 처분이 제한되는 경우
3. 장래 행정목적의 필요성 등을 고려하여 제9조제4항제3호의 처분기준에서 정한 처분제한 대상에 해당하는 경우
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 경우 외에 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가가 관리할 필요가 있다고 총괄청이나 중앙관서의 장이 지정하는 경우
 - 법 제57조에 따른 개발이 필요한 재산
 - 장래의 행정수요에 대비하기 위하여 비축할 필요가 있는 재산
 - 사실상 또는 소송상 분쟁이 진행 중이거나 예상되는 등의 사유로 매각을 제한할 필요가 있는 재산

② 중앙관서의 장이 소관 특별회계나 기금에 속하는 일반재산 중 대통령령으로 정하는 일반재산을 매각하려는 경우에는 총괄청과 협의하여야 한다.

1. 공용재산으로 사용 후 용도폐지된 토지나 건물
2. 일단의 토지 면적이 3천제곱미터를 초과하는 재산

③ 일반재산의 관리·처분에 관한 사무를 위임·위탁받은 자는 일반재산을 수의계약의 방법으로 매각하려는 경우에는 미리 총괄청의 승인을 받아야 한다.

④ 중앙관서의 장등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국유지를 매각하려는 경우에는 우선적으로 장기공공임대주택(「공공주택 특별법」 제2조제1호의2에 따른 공공건설임대주택으로서 임대기간이 10년 이상인 임대주택을 말한다)의 용도로 필요한지에 관하여 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

1. 용도폐지된 군부대, 교도소 및 학교의 부지
2. 일단의 토지 면적이 1만제곱미터를 초과하는 토지

[2] 용도를 지정한 매각(법 제49조)

- ① 일반재산을 매각하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매수자에게 그 재산의 용도와 그 용도에 사용하여야 할 기간을 정하여 매각할 수 있다.
- ② 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 그 재산의 매각일부터 10년 이상 지정된 용도로 활용하여야 한다.
- ③ 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 법 제52조제3호의 사유가 발생하면 해당 매매계약을 해제한다는 내용의 특약등기를 하여야 한다.

[3] 매각대금의 납부(법 제50조)

- ① 매각대금은 계약 체결일부터 60일의 범위에서 중앙관서의 장등이 정하는 기한까지 전액을 내야 한다.
- ② 매각대금이 500만원을 초과하고 3천만원 이하인 경우에는 그 매각대금을 3년 이내의 기간에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있다.(3천만원 초과시 5년 이내)

[4] 소유권의 이전 등(법 제51조)

- ① 일반재산을 매각하는 경우 해당 매각재산의 소유권 이전은 매각대금이 완납된 후에 하여야 한다.
- ② 매각대금을 나누어 내게 하는 경우로서 공익사업의 원활한 시행 등을 위하여 소유권의 이전이 불가피하여 대통령령으로 정하는 경우에는 매각대금이 완납되기 전에 소유권을 이전할 수 있다.
(이 경우 저당권 설정 등 채권의 확보를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.)

[5] 매각계약의 해제(법 제52조)

1. 매수자가 매각대금을 체납한 경우
2. 매수자가 거짓 진술을 하거나 부실한 증명서류를 제시하거나 그 밖의 부정한 방법으로 매수한 경우
3. 제49조에 따라 용도를 지정하여 매각한 경우에 매수자가 지정된 날짜가 지나도 그 용도에 사용하지 아니하거나 지정된 용도에 제공한 후 지정된 기간에 그 용도를 폐지한 경우

제4절 교환(법 제54조)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 일반재산인 토지·건물, 그 밖의 토지의 정착물, 동산과 공유 또는 사유재산인 토지·건물, 그 밖의 토지의 정착물, 동산을 교환할 수 있다.
(중앙관서의 장등은 일반재산을 교환하려면 그 내용을 감사원에 보고하여야 한다.)

1. 국가가 직접 행정재산으로 사용하기 위하여 필요한 경우
2. 소규모 일반재산을 한 곳에 모아 관리함으로써 재산의 효용성을 높이기 위하여 필요한 경우
3. 일반재산의 가치와 이용도를 높이기 위하여 필요한 경우로서 매각 등 다른 방법으로 해당 재산의 처분이 곤란한 경우
4. 상호 점유를 하고 있고 해당 재산 소유자가 사유토지만으로는 진입·출입이 곤란한 경우 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유로 인하여 점유 중인 일반재산과 교환을 요청한 경우

- ② 교환하는 재산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 서로 유사한 재산이어야 한다.

1. 공유재산(公有財産)과 교환하는 경우
2. 새로운 관사를 취득하기 위하여 노후화된 기존 관사와 교환하는 경우

③ 서로 유사한 재산의 교환은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

1. 토지를 토지와 교환하는 경우
2. 건물을 건물과 교환하는 경우
3. 양쪽 또는 어느 한 쪽의 재산에 건물(공작물을 포함한다)이 있는 토지인 경우에 **주된 재산**(그 재산의 가액이 전체 재산가액의 **2분의 1 이상인** 재산을 말한다)이 서로 일치하는 경우
4. 동산(動産)을 동산과 교환하는 경우

④ 중앙관서의 장등은 일반재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교환해서는 아니 된다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 그 밖의 법률에 따라 그 처분이 제한되는 경우
2. 장래에 도로·항만·공항 등 공공용 시설로 활용할 수 있는 재산으로서 보존·관리할 필요가 있는 경우
3. 교환으로 취득하는 재산에 대한 구체적인 사용계획 없이 교환하려는 경우
4. 한쪽 재산의 가격이 다른 쪽 재산 가격의 4분의 3(소규모 재산을 한 곳에 모으는 경우에는 2분의 1을 말한다) 미만인 경우. 다만, 교환 대상 재산이 공유재산인 경우는 제외한다.
5. 교환한 후 남는 국유재산의 효용이 뚜렷하게 감소되는 경우
6. 교환 상대방에게 건물을 신축하게 하고 그 건물을 교환으로 취득하려는 경우
7. 그 밖에 국유재산 처분기준에서 정한 교환제한대상에 해당하는 경우

제5절 양여(법 제55조)

① 일반재산은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 **양여**할 수 있다.

1. 대통령령으로 정하는 일반재산을 직접 공공이나 공공용으로 사용하려는 지방자치단체에 양여하는 경우
2. 지방자치단체나 대통령령으로 정하는 공공단체가 유지·보존비용을 부담한 공공용재산이 용도폐지됨으로써 일반재산이 되는 경우에 해당 재산을 그 부담한 비용의 범위에서 해당 지방자치단체나 공공단체에 양여하는 경우
3. 대통령령으로 정하는 행정재산을 용도폐지하는 경우 그 용도에 사용될 대체시설을 제공한 자 또는 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인에게 그 부담한 비용의 범위에서 용도폐지된 재산을 양여하는 경우
4. 국가가 보존·활용할 필요가 없고 대부·매각이나 교환이 곤란하여 대통령령으로 정하는 재산을 양여하는 경우

② 제1호에 따라 양여한 재산이 **10년 내에** 양여목적과 달리 사용된 때에는 그 양여를 **취소**할 수 있다.

③ 중앙관서의 장등은 제1항에 따라 일반재산을 양여하려면 **총괄청과 협의**하여야 한다.

제6절 개발

[1] 개발(법 제57조)

- ① 일반재산은 국유재산관리기금의 운용계획에 따라 국유재산관리기금의 재원으로 개발하거나 제58조·제59조 및 제59조의2에 따라 개발하여 대부·분양할 수 있다.

[2] 신탁 개발(법 제58조)

- ① 일반재산은 대통령령으로 정하는 바에 따라 부동산신탁을 취급하는 신탁업자에게 신탁하여 개발할 수 있다.

[3] 위탁 개발(법 제59조)

- ① 관리·처분에 관한 사무를 위탁받은 자(이하 이 조에서 “수탁자”라 한다)는 위탁받은 일반재산을 개발할 수 있다.

[4] 민간참여 개발

(1) 민간참여 개발(법 제59조의2)

- ① 총괄청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 일반재산을 대통령령으로 정하는 민간사업자(외국법인 포함)와 공동으로 개발할 수 있다.

1. 5년 이상 활용되지 아니한 재산
2. 국유재산정책심의위원회의 심의를 거쳐 개발이 필요하다고 인정되는 재산

- ② 총괄청은 ①의 개발을 위하여 설립하는 국유지개발목적회사와 자산관리회사에 국유재산관리기금운용계획에 따라 출자할 수 있다.

- ③ 이 경우 국유지개발목적회사에 대한 국가의 출자규모는 자본금의 100분의 30을 초과할 수 없다.

제7절 현물출자

[1] 현물출자(법 제60조)

- ① 정부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 일반재산을 현물출자할 수 있다.

1. 정부출자기업체를 새로 설립하려는 경우
2. 정부출자기업체의 고유목적사업을 원활히 수행하기 위하여 자본의 확충이 필요한 경우
3. 정부출자기업체의 운영체제와 경영구조의 개편을 위하여 필요한 경우

[3] 출자가액 산정(법 제62조)

- ① 현물출자하는 경우에 일반재산의 출자가액은 일반재산의 처분가격에 따라 산정한다.
(다만, 지분증권의 산정가액이 액면가에 미달하는 경우에는 그 지분증권의 액면가에 따른다.)

[5] 현물출자에 따른 지분증권의 취득가액(법 제64조)

- ① 정부가 현물출자로 취득하는 지분증권의 취득가액은 재정경제부령으로 정하는 자산가치 이하로 한다.

제4장

지식재산 관리 처분의 특례

[1] 지식재산의 사용허가등(법 제65조의7)

- ① 지식재산의 사용허가 또는 대부(이하 “사용허가등”이라 한다)를 받은 자는 제30조제2항 본문 및 제47조제1항에도 불구하고 해당 중앙관서의 장등의 승인을 받아 그 지식재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다.
- ② 저작권등의 사용허가등을 받은 자는 해당 지식재산을 관리하는 중앙관서의 장등의 승인을 받아 그 저작물의 변형, 변경 또는 개작을 할 수 있다.

[2] 지식재산의 사용허가등의 방법(법 제65조의8)

- ① 중앙관서의 장등은 지식재산의 사용허가등을 하려는 경우에는 제31조제1항 본문 및 제47조제1항에도 불구하고 수의(隨意)의 방법으로 하되, 다수에게 일시에 또는 여러 차례에 걸쳐 할 수 있다.

[3] 지식재산의 사용료 등(법 제65조의9)

- ① 지식재산의 사용허가등을 한 때에는 제32조제1항 및 제47조제1항에도 불구하고 해당 지식재산으로부터의 매출액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 사용료 또는 대부료를 징수한다.

[4] 지식재산 사용료 또는 대부료의 감면(법 제65조의10)

- ① 중앙관서의 장등은 제34조제1항 및 제47조제1항에서 정한 사항 외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사용료 또는 대부료를 감면할 수 있다.

1. 농업인, 어업인의 소득증대, 중소기업의 수출증진, 창업기업·재창업기업에 대한 지원 및 벤처기업의 창업 촉진, 그 밖에 이에 준하는 국가시책을 추진하기 위하여 중앙관서의 장등이 필요하다고 인정하는 경우: 면제
2. 그 밖에 지식재산을 공익적 목적으로 활용하기 위하여 중앙관서의 장등이 필요하다고 인정하는 경우: 감면

- ② 사용료등의 감면비율은 다음과 같다.

1. 지방자치단체에 사용허가등을 하는 경우: 면제
2. 그 밖의 경우: 사용료등의 100분의 50

[5] 지식재산의 사용허가등 기간(법 제65조의11)

- ① 지식재산의 사용허가기간 또는 대부기간은 5년 이내에서 대통령령으로 정한다.

[사용허가기간에 대한 대통령령의 내용]

- ① 지식재산(상표권은 제외한다)의 사용허가등의 기간은 3년 이내로 한다.(상표권은 5년)
- ② 사용허가기간 연장시 최초의 사용허가등의 기간과 연장된 사용허가등의 기간을 합산한 기간은 5년을 초과하지 못한다.
- ② 사용허가기간 또는 대부기간이 끝난 지식재산에 대하여는 제1항의 사용허가기간 또는 대부기간을 초과하지 아니하는 범위에서 종전의 사용허가등을 갱신할 수 있다.
(다만, 특정인에 대한 사용허가등의 경우에는 이를 한 번만 갱신할 수 있다.)

[6] 저작권의 귀속 등(법 제65조의12)

- ① 중앙관서의 장등이 국가 외의 자와 공동으로 창작하기 위한 계약을 체결하는 경우 그 결과물에 대한 저작권은 제11조제1항 본문에도 불구하고 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없으면 그 지분은 균등한 것으로 한다.

[1] 변상금의 징수(법 제72조)

- ① 중앙관서의 장등은 무단점유자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 재산에 대한 사용료나 대부료의 100분의 120에 상당하는 변상금을 징수한다.

[2] 연체료 등의 징수(법 제73조)

- ① 중앙관서의 장등은 국유재산의 사용료, 관리소홀에 따른 가산금, 대부료, 매각대금, 교환자금 및 변상금(징수를 미루거나 나누어 내는 경우 이자는 제외한다)이 납부기한까지 납부되지 아니한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 연체료를 징수할 수 있다.
- ② 이 경우 연체료 부과대상이 되는 연체기간은 납기일부터 60개월을 초과할 수 없다.

[3] 과오납금 반환 가산금(법 제75조)

- ① 국가는 과오납된 국유재산의 사용료, 대부료, 매각대금 또는 변상금을 반환하는 경우에는 과오납된 날의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대하여 대통령령으로 정하는 이자를 가산하여 반환한다.

[4] 은닉재산**(1) 은닉재산 등의 신고(법 제77조)**

- ① 은닉된 국유재산이나 소유자 없는 부동산을 발견하여 정부에 신고한 자에게는 보상을 지급할 수 있다.
- ② 지방자치단체가 신고한 경우에는 그 재산가격의 2분의 1의 범위에서 그 지방자치단체에 국유재산을 양여하거나 보상을 지급할 수 있다.
- ③ 지방자치단체 외의 자가 발견하여 신고한 은닉재산등의 국가귀속이 확정되었을 때에는 그 신고자에게 해당 재산가격의 100분의 10의 범위에서 보상금(3천만원 한도)을 지급한다.

(2) 은닉재산의 자진반환자 등에 관한 특례(법 제78조)

은닉된 국유재산을 선의(善意)로 취득한 후 그 재산을 국가에 반환한 자에게 같은 재산을 매각하는 경우에는 반환의 원인별로 차등을 두어 그 매각대금을 이자 없이 12년 이하에 걸쳐 나누어 내게 하거나 매각 가격에서 8할 이하의 금액을 뺀 잔액을 그 매각대금으로 하여 전액을 한꺼번에 내게 할 수 있다.

[5] 불법시설물의 철거(법 제74조)

정당한 사유 없이 국유재산을 점유하거나 이에 시설물을 설치한 경우에는 중앙관서의 장등은 「행정대집행법」을 준용하여 철거하거나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다

[6] 소멸시효(법 제73조의3)

- ① 이 법에 따라 금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 권리는 5년간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸한다.
- ② 소멸시효 중단사유

- ① 납부고지
- ② 독촉
- ③ 교부청구
- ④ 압류